

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ**CYLAW****Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος του 1977 (29/1977)****Ιστορικό Τροποποιήσεων**

29/1977 ΔΙΟΡΘ/Ι/1358/11.6.77 67/1983 20(Ι)/1992 5(Ι)/2000 41(Ι)/2001 91(Ι)/2003 146(Ι)/2005
24(Ι)/2010 99(Ι)/2010 57(Ι)/2016 10(Ι)/2019 159(Ι)/2020

Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι του 1977 έως 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι του 1977 έως 2000.

[29/1977](#)**ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ****Ερμηνεία**

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτει διάφορος έννοια:

“αντίστοιχος νόμος” σημαίνει τον νόμον όστις, συμφώνως προς πιστοποιητικών εκδοθέν υπό ή εκ μέρους της Κυβερνήσεως χώρας εκτός της Δημοκρατίας κειμένης, διέπει εν τη χώρα ταύτη τον έλεγχον και τον διακανονισμό της παραγωγής, προμηθείας, χρήσεως, εισαγωγής και εξαγωγής ελεγχόμενων φαρμάκων και ετέρων ουσιών, συμφώνως προς τας διατάξεις της Ενιαίας Συμβάσεως επί των Ναρκωτικών Φαρμάκων και της Συμβάσεως επί των Ψυχοτρόπων Ουσιών ή όστις διέπει εν τη χώρα ταύτη τον έλεγχον και διακανονισμό της παραγωγής, προμηθείας, χρήσεως, εισαγωγής και εξαγωγής συμφώνως προς οιαδήποτε συνθήκην, σύμβασιν ή ετέραν συμφωνίαν ή διευθέτησιν ήν η εν λόγω χώρα, και η Δημοκρατία έχουσιν εκάστοτε υπογράψει. Δήλωσις εν οιωδήποτε τοιούτω πιστοποιητικώ, ως είρηται, ότι οιαδήποτε γεγονότα συνιστώσιν αδίκημα κατά παράβασιν του εν τω πιστοποιητικώ αναφερομένου νόμου αποτελεί απόδειξιν των εν λόγω θεμάτων:

“βιομηχανική κάνναβη” σημαίνει –

(i) ολόκληρα φυτά ή μέρη φυτού ακατέργαστα ή κατεργασμένα (στουπί) του είδους Cannabis sativa, που η περιεκτικότητα τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%, και

(ii) τους σπόρους που προέρχονται από ποικιλία του είδους Cannabis sativa που η περιεκτικότητά τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%·

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν·

“εκπαιδευτικό ίδρυμα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί της Υποχρεωτικής Διδασκαλίας των Επίσημων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμο·

“ελεγχόμενον φάρμακον” κέκτηται την έννοιαν την αποδιδομένην αυτώ υπό του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου·

“Ενιαία Σύμβασις” σημαίνει την Ενιαίαν Σύμβασιν επί των Ναρκωτικών την γενομένην εν Νέα Υόρκη την 30ην Μαρτίου, 1961, ήτις εκυρώθη υπό του περί Ενιαίας Συμβάσεως περί Ναρκωτικών (Κυρωτικού) Νόμου του 1969, ως αύτη ετροποποιήθη υπό του Πρωτοκόλλου της Γενεύης της 25ης

Μαρτίου, 1972, όπερ εκυρώθη υπό του περί Πρωτοκόλλου Τροποποιούντος την Ενιαίαν Σύμβασιν περί Ναρκωτικών (Κυρωτικού) Νόμου του 1973·

“εξουσιοδοτημένος πωλήτης δηλητηρίων” κέκτηται την έννοιαν την αποδιδομένην αυτόν υπό του άρθρου 2 του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου·

“η επί Ψυχοτρόπων Ουσιών Σύμβασις” σημαίνει την Σύμβασιν επί των Ψυχοτρόπων Ουσιών την γενομένην εν Γενεύη την 21ην Φεβρουαρίου, 1971·

“ιατρός” σημαίνει παν πρόσωπον εγγεγραμμένον ως ιατρός συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου·

“κάνναβις”, με εξαίρεση την περίπτωση που ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στον όρο “ρητίνη καννάβεως”, σημαίνει τις ανθισμένες ή καρποφόρες κορυφές κάθε φυτού του γένους Cannabis, από τις οποίες δεν αφαιρέθηκε η ρητίνη, οποιαδήποτε ονομασία και αν αυτές φέρουν και περιλαμβάνει τα φύλλα και το στέλεχος οποιουδήποτε τέτοιου φυτού, εξαιρουμένης της βιομηχανικής κάνναβης·

“κτηνίατρος” σημαίνει παν πρόσωπον εγγεγραμμένον ως κτηνίατρος συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου·

“οδοντίατρος” σημαίνει παν πρόσωπον εγγεγραμμένον ως οδοντίατρος συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου·

“παράβασις” περιλαμβάνει παράλειψιν συμμορφώσεως και “παραβαίνειν” δέον να ερμηνεύηται αναλόγως·

“παράβασις” περιλαμβάνει παράλειψιν συμμορφώσεως και “παραβαίνειν” δέον να ερμηνεύηται αναλόγως·

“παρασκευασμένον όπιον” σημαίνει όπιον παρασκευασμένον διά κάπνισμα, περιλαμβάνει δε τέφραν και οιαδήποτε έτερα κατάλοιπα άτινα ήθελον παραμείνει μετά το κάπνισμα του όπιού·

“προμηθεύειν” περιλαμβάνει και διανέμειν·

“ρητίνη καννάβεως” σημαίνει την εξαχθείσαν ρητίνην, ακατέργαστον ή καθαράν, την λαμβανομένην εκ παντός φυτού του γένους Cannabis·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Υγείας και περιλαμβάνει παν πρόσωπον εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτού διά τина ή άπαντας τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“Φαρμακοποιός” σημαίνει παν πρόσωπον εγγεγραμμένον ως Φαρμακοποιός συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου.

(2) Οσάκις εν τω παρόντι Νόμω γίνεται αναφορά εις κακήν χρήσιν Φαρμάκου τινός, αυτή αναφέρεται εις κακήν χρήσιν τούτου διά ληψεως αυτού, λήψις δε εν τη εννοία του παρόντος εδαφίου σημαίνει λήψιν τούτου υπό ανθρωπίνου όντος καθ’ οιονδήποτε τρόπον αυτοχορηγήσεως ανεξαρτήτως του εάν αυτή υποβοηθήται υπό ετέρου προσώπου ή μή.

(3) Δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, παν πρόσωπον θεωρείται ως έχον εν τη κατοχή αυτού οιαδήποτε αντικείμενα τελούντα υπό τον έλεγχον αυτού καίτοι ταύτα ευρίσκονται υπό την φύλαξιν ετέρου προσώπου.

(4) Εκτός εάν το κείμενον άλλως απαιτή, πάσα αναφορά εν τω παρόντι Νόμω εις έτερον Νόμον θα ερμηνεύηται ως αναφορά εις τον ως ειρήται Νόμον ως ούτος ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή.

29/1977 57(I)/2016 159(I)/2020

Ελεγχόμενα φάρμακα και ταξινόμησις αυτών

3.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω:

(α) ο όρος “ελεγχόμενον φάρμακον” σημαίνει οιαδήποτε ουσίαν ή προϊόν εκάστοτε καθοριζόμενον εις το Μέρος I, II ή III του Πρώτου Πίνακος του παρόντος Νόμου· και

(β) ο όρος “φάρμακον Τάξεως Α” , “φάρμακον Τάξεως Β” και “φάρμακον Τάξεως Γ” σημαίνει οιαδήποτε ουσίαν ή προϊόν εκάστοτε καθοριζόμενον αντιστοίχως εις το Μέρος I, Μέρος II και Μέρος III του εν λόγω Πίνακος,

αι διατάξεις του Μέρους IV του εν λόγω Πίνακος θα ισχύωσιν ως προς την ερμηνείαν των όρων των χρησιμοποιουμένων εν τω ρηθέντι Πίνακι.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να επιφέρει τοιαύτας τροποποιήσεις εις τον Πρώτον Πίνακα του παρόντος Νόμου οίαι ήθελον καταστή αναγκαίαι ίνα προστεθή ή αφαιρεθή οιαδήποτε ουσία ή προϊόν εξ οιοιδήποτε των Μερών Ι έως ΙΙΙ του ως είρηται Πίνακος (περιλαμβανομένων τροποποιήσεων σκοπουσών την διασφάλισιν ώστε ουδέποτε να καθορίζεται οιαδήποτε ουσία ή προϊόν εν ιδιαιτέρω τινί των Μερών τούτων, ή σκοπουσών την ένταξιν οιασδήποτε ουσίας ή προϊόντος εις οιονδήποτε των Μερών τούτων εν τοις οποίοις δεν καθορίζεται η τοιαύτη ουσία ή προϊόν).

(3) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος δυνάμει του παρόντος άρθρου να τροποποιή το Μέρος ΙV του Πρώτου Πίνακος του παρόντος Νόμου και δύναται να πράττη ούτω ανεξαρτήτως του εάν τροποποιή οιονδήποτε έτερον Μέρος του εν λόγω Πίνακος ή μή.

(4) Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να τροποποιηθή ή ανακληθή διά μεταγενεστέρου Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του αυτού άρθρου.

29/1977

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Κ.Λ.Π.

Περιορισμός εισαγωγής και εξαγωγής ελεγχόμενων φαρμάκων

4.-(1) Υπό την επιφύλαξιν του εδαφίου (2) κατωτέρω:

(α) η εισαγωγή ελεγχόμενου φαρμάκου · και

(β) η εξαγωγή ελεγχόμενου φαρμάκου,

δια του παρόντος απαγορεύεται.

(2) Το εδάφιον (1) ανωτέρω δεν εφαρμόζεται:

(α) επί της εισαγωγής ή εξαγωγής ελεγχόμενου φαρμάκου όπερ εκάστοτε εξαιρείται της παραγράφου (α) ή, ως ήθελεν είναι η περίπτωσης, της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) ανωτέρω, διά Κανονισμών εκδιδόμενων δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου · ή

(β) επί της εισαγωγής ή εξαγωγής ελεγχόμενου φαρμάκου δυνάμει και συμφώνως τοις όροις αδείας τινός εκδοθείσης υπό του Υπουργού (και εν συμμορφώσει προς οιοισδήποτε εν αυτή τιθεμένους όρους).

29/1977

Περιορισμός παραγωγής κλπ. ελεγχόμενων φαρμάκων

5.-(1) Τηρουμένων οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, δε θα είναι νόμιμο για οιοιδήποτε πρόσωπο-

(α) Να παράγει, κατασκευάζει, παρασκευάζει ή εκχυλίζει ελεγχόμενο φάρμακο · ή

(β) να προμηθεύει, προσφέρει, προσφέρεται να προμηθεύει, προσφέρει προς πώληση, διανέμει, πουλεί ή παραδίδει υπό οιοισδήποτε όρους ελεγχόμενο φάρμακο ή ενεργεί ως μεσάζον για την προμήθεια ελεγχόμενου φαρμάκου σε άλλο πρόσωπο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32 αποτελεί αδίκημα για οιοιδήποτε πρόσωπο-

(α) Να προβαίνει σε οιοιδήποτε πράξη ή ενέργεια κατά παράβαση του εδαφίου (1) ·

(β) να ενέχεται σε οιοιδήποτε πράξη ή ενέργεια άλλου προσώπου κατά παράβαση του εν λόγω εδαφίου.

29/1977 20(Ι)/1992

Πρόδρομες Ουσίες

5Α.-(1) Ο Υπουργός ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κοινοτικού Κανονισμού.

(2) Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τα τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο (7) του άρθρου 3 του Κοινοτικού Κανονισμού.

(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τα άρθρα 3, 4, 5, 7 ή 8 του Κοινοτικού Κανονισμού, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο μπορεί, επίσης, να διατάξει τη δήμευση οποιασδήποτε ουσίας, σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα αυτό.

(3A) Πρόσωπο που κατέχει διαβαθμισμένες ουσίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του Κοινοτικού Κανονισμού και εκτός των πλαισίων που θέτουν τα άρθρα 3 έως 8 αυτού, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο ποινές και το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει τη δήμευση οποιασδήποτε ουσίας σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα αυτό.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, <Κοινοτικός Κανονισμός> σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 περί προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

29/1977 20(I)/1992 41(I)/2001 146(I)/2005 99(I)/2010

Περιορισμός κατοχής ελεγχόμενων φαρμάκων

6.-(1) Τηρουμένων οιωνδήποτε δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου εκάστοτε εν ισχύ κανονισμών, δεν είναι νόμιμον δι' οιονδήποτε πρόσωπον να προμηθεύεται ή να έχη ελεγχόμενον φάρμακον εν τη κατοχή αυτού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου και του εδαφίου (4) κατωτέρω, αποτελεί αδίκημα δι' οιονδήποτε πρόσωπον να αγοράζει ή προμηθεύεται ή να έχη εν τη κατοχή αυτού ελεγχόμενον φάρμακον κατά παράβασιν του εδαφίου (1) ανωτέρω.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου, αποτελεί αδίκημα δι' οιονδήποτε πρόσωπον να αγοράζει ή προμηθεύεται ή να έχη εν τη κατοχή αυτού ελεγχόμενον φάρμακον νομίμως ή μη προς τον σκοπόν όπως προμηθεύση τούτο εις έτερον πρόσωπον κατά παράβασιν του άρθρου 5(1) του παρόντος Νόμου.

(4) Εν οιαδήποτε διαδικασία δι' αδίκημα τι κατά παράβασιν του εδαφίου (2) ανωτέρω εν τη οποία αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος αγόρασε ή προμηθεύτηκε ή είχε εν τη κατοχή αυτού ελεγχόμενον φάρμακον, θα αποτελέη υπεράσπισιν η απόδειξις-

(α) ότι γνωρίζων ή υποπτευόμενος ότι πρόκειται περί ελεγχόμενου φαρμάκου αγόρασε ή προμηθεύτηκε ή έθεσε τούτο υπό την κατοχήν του ίνα παρεμποδίσει έτερον πρόσωπον από του να διαπράξη ή συνεχίση διαπράττον αδίκημα εν σχέσει με το εν λόγω φάρμακον, και ότι το ταχύτερον δυνατόν μετά την αγορά ή προμήθεια ή ανάληψιν κατοχής τούτο έλαβεν άπαντα τα μέτρα άτινα ευλόγως ηδύνατο να λάβη ίνα καταστρέψη το φάρμακον ή να παραδώση τούτο προς φύλαξιν εις πρόσωπον νομίμως δικαιούμενον να φυλάττη τούτο ή

(β) ότι γνωρίζων ή υποπτευόμενος ότι πρόκειται περί ελεγχόμενου φαρμάκου αγόρασε ή προμηθεύτηκε ή έθεσε τούτο υπό την κατοχήν του ίνα παραδώση τούτο προς φύλαξιν εις πρόσωπον νομίμως δικαιούμενον να φυλάττη τούτο, και ότι το ταχύτερον δυνατόν μετά την αγορά ή προμήθεια ή ανάληψιν κατοχής τούτου έλαβεν άπαντα τα μέτρα άτινα ούτος ευλόγως ηδύνατο να λάβη ίνα παραδώση τούτο προς φύλαξιν υπό του εν λόγω προσώπου.

(5) Το εδάφιον (4) ανωτέρω θα εφαρμόζηται εν περιπτώσει διαδικασίας δι' αδίκημα δυνάμει του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου συνισταμένου εις απόπειραν διαπράξεως αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (2) ανωτέρω ως τούτο εφαρμόζεται εν τη περιπτώσει διαδικασίας δι' αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (2), υπό την επιφύλαξιν των ακολούθων μετατροπών, ήτοι:

(α) αναφορά εις το ότι ο κατηγορούμενος είχε εν τη κατοχή του ή έθεσεν υπό την κατοχήν αυτού ελεγχόμενον φάρμακον, θα αντικαθίσταται αντιστοίχως υπό αναφοράς εις το ότι ούτος απειπειράθη να έχη, και απειπειράθη να θέση, υπό την κατοχήν αυτού τοιούτον φάρμακον ή και

(β) εν ταις παραγράφοις (α) και (β) αι λέξεις από "και ότι το ταχύτερον δυνατόν" μέχρι του τέλους τούτων θέλουσι διαγραφή.

(6) Ουδέν των εν τω εδαφίω (4) ή (5) ανωτέρω διαλαμβανομένων θέλει επηρεάσει οιαδήποτε υπεράσπισιν ην δύναται να εγείρη, ανεξαρτήτως των εν λόγω εδαφίων, πρόσωπον τι κατηγορούμενον δι' αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου.

29/1977 20(I)/1992

Απαγόρευσις καλλιέργειας Καννάβης και Μήκωνος της υπνοφόρου

7.-(1) Τηρουμένων οιωνδήποτε δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου εκάστοτε εν ισχύϊ κανονισμών, δεν είναι νόμιμον δι' οιονδήποτε πρόσωπον να καλλιεργή, ή να εισάγει -

(α) οιονδήποτε φυτόν του γένους Κάνναβις (Cannabis) ή

(β) οιονδήποτε φυτόν του είδους Μήκων η υπνοφόρος (Papaver somniferum L)

(γ) οποιοδήποτε φυτό του γένους ερυθρόξυλο (erythroxylum coca).

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου, αποτελεί αδίκημα η καλλιέργεια ή η εισαγωγή ή η φύτευση οιωνδήποτε τοιούτων φυτών κατά παράβασιν του εδαφίου (1) ανωτέρω.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμου του 2016.

29/1977 20(I)/1992 57(I)/2016 10(I)/2019

Απαγόρευση πώλησης σπόρων καννάβης

7Α.-(1) Τηρουμένων οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, δεν είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο να προμηθεύει, προσφέρει προς πώληση, ή πωλεί σε άλλο πρόσωπο σπόρους οποιουδήποτε φυτού του γένους Κάνναβις (Cannabis), εν γνώσει του ότι το πρόσωπο αυτό προτίθεται να καλλιεργήσει παράνομα οποιοδήποτε φυτό του γένους Κάνναβις (Cannabis), καθώς επίσης να εισάγει σπόρους κάνναβης στη Δημοκρατία.

(2) Αποτελεί αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια κατά παράβαση του εδαφίου (1)·

(β) να ενέχεται σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια άλλου προσώπου κατά παράβαση του εν λόγω εδαφίου.

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος τιμωρουμένου με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα οκτώ χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμου του 2016.

29/1977 5(I)/2000 57(I)/2016 10(I)/2019

Εξουσιοδότησις πράξεων άλλως παρανόμων δυνάμει των προηγουμένων διατάξεων

8.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά κανονισμών-

(α) να εξαιρή των άρθρων 4(1) (α) ή (β), 5(1) (α) ή (β) ή 6(1) του παρόντος Νόμου τοιαύτα ελεγχόμενα φάρμακα οία ήθελον καθορισθή εν τοις κανονισμοίς· και

(β) να καθιστά νομίμους πράξεις διενεργουμένας υπό προσώπων τινών, αίτινες δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 5(1), 6(1), 7(1) και 7Α θα ήσαν άλλως παράνομοι.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) ανωτέρω, κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εν λόγω εδαφίου δι' ων παρέχεται εξουσιοδότησις διά την διενέργειαν οιασδήποτε τοιαύτης πράξεως δύνανται ειδικώτερον να προνοώσιν όπως καθίσταται νόμιμος οιαδήποτε πράξις-

(α) γενομένη δυνάμει και συμφώνως προς τους όρους αδείας ή εξουσιοδοτήσεως εκδιδομένης υπό του Υπουργού· ή

(β) γενομένη συμφώνως προς τοιούτους όρους οίοι ήθελον καθορισθή.

(2Α) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να-

(α) Ρυθμίζουν τη διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και εξέτασης αιτήσεων για έκδοση αδειών, καθώς και τη σύσταση Επιτροπών για το σκοπό αυτό·

(β) καθορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται για σκοπούς αδειοδότησης.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) κατωτέρω το Υπουργικόν Συμβούλιον ασκεί τας εξουσίας αυτού προς έκδοσιν κανονισμών δυνάμει του εδαφίου (1) ανωτέρω, κατά τοιοῦτον τρόπον ὥστε να διασφαλίζεται-

(α) ὅτι δεν είναι παράνομον δυνάμει του άρθρου 5(1) του παρόντος Νόμου δι' οιονδήποτε ιατρόν, οδοντίατρον ἢ κτηνίατρον ενεργούντα υπό την ιδιότητα του ταύτην να αναγράφη συνταγὴν, χορηγή, κατασκευάζη, παρασκευάζη ἢ προμηθεύη ελεγχόμενα φάρμακα ἢ δι' οιονδήποτε φαρμακοποιόν ἢ οιονδήποτε εξουσιοδοτημένον πωλητὴν δηλητηρίων, ενεργούντα εν εκατέρα περιπτώσει υπό την ιδιότητα του ταύτην να κατασκευάζη, παρασκευάζη ἢ προμηθεύη ελεγχόμενα φάρμακα ἢ και

(β) ὅτι δεν είναι παράνομον δυνάμει του άρθρου 6(1) του παρόντος Νόμου δι' οιονδήποτε ιατρόν, οδοντίατρον, κτηνίατρον, φαρμακοποιόν ἢ εξουσιοδοτημένον πωλητὴν δηλητηρίων να ἔχη ελεγχόμενον φάρμακον εν τη κατοχῇ αυτού διὰ τους σκοπούς του επαγγέλματος του.

(4) Εάν εν τη περιπτώσει οιονδήποτε ελεγχόμενου φαρμάκου, το Υπουργικόν Συμβούλιον είναι της γνώμης ὅτι είναι προς το δημόσιον συμφέρον-

(α) ὅπως η παραγωγή, προμήθεια και κατοχὴ του εν λόγω φαρμάκου κηρυχθῇ εντελῶς παράνομος ἢ παράνομος πλην διὰ σκοπούς ερεῦνης ἢ ετέρους ειδικούς σκοπούς ἢ

(β) ὅπως καταστή παράνομον δι' οιονδήποτε ιατρόν, οδοντίατρον, κτηνίατρον, φαρμακοποιόν ἢ εξουσιοδοτημένον πωλητὴν δηλητηρίων να προβαίνει εις ενεργείας εν σχέσει προς το εν λόγω φάρμακον εκ των εν τῷ εδαφίῳ (3) ανωτέρω αναφερομένων πλην δυνάμει αδείας ἢ ετέρας εξουσιοδοτήσεως εκδιδόμενης υπό του Υπουργού,

τούτο δύναται διὰ Διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμῳ εφημερίδι της Δημοκρατίας να ὀρίση το εν λόγω φάρμακον ὡς φάρμακον διὰ το οποίον εφαρμόζεται το παρὸν εδάφιον και εφ' ὅσον τελεί εν ισχύϊ διάταγμα δυνάμει του παρόντος εδαφίου ὀρίζον ελεγχόμενον φάρμακον ὡς φάρμακον διὰ το οποίον το παρὸν εδάφιον εφαρμόζεται, το εδάφιον (3) ανωτέρω δεν θα εφαρμόζεται εν σχέσει προς το ρηθέν φάρμακον.

(5) Οιονδήποτε Διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (4) ανωτέρω δύναται να τροποποιηθῇ ἢ ανακληθῇ διὰ μεταγενεστέρου διατάγματος δυνάμει του αυτού εδαφίου.

(6) Αναφορά εν τῷ παρόντι άρθρῳ εις την υπό τινός προσώπου διενέργειαν πράξεως τινος περιλαμβάνει ὡσαύτως αναφορὰν εις κατοχὴν πραγμάτων υπ' αυτού.

29/1977 5(I)/2000 10(I)/2019

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Τιμωρία ιδιοκτητῶν ὅταν επιτρέψωσιν ὠρισμένας πράξεις

9.-(1) Τηρουμένων των προνοιῶν οποιωνδήποτε Κανονισμῶν εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, προσωπον τι ὅπερ είναι ιδιοκτήτης ἢ είναι αναμειγμένος εις την διαχείρισιν οιονδήποτε υποστατικῶν διαπράττει ἀδίκημα εάν εν γνώσει του επιτρέπη ἢ ἀνέχεται ὅπως λαμβάνωσι χώραν αὐτόθι αι ἀκόλουθοι πράξεις, ἤτοι-

(α) Οποιαδήποτε πράξη ἢ ἐνέργεια κατὰ παράβαση του άρθρου 5(1)(α) του παρόντος Νόμου ἢ ἀπόπειρα διάπραξης τέτοιας πράξης ἢ ἐνέργειας ἢ

(β) οποιαδήποτε πράξη ἢ ἐνέργεια κατὰ παράβαση του άρθρου 5(1)(β) του παρόντος Νόμου ἢ ἀπόπειρα διάπραξης τέτοιας πράξης ἢ ἐνέργειας ἢ

(γ) παρασκευὴ οπίου διὰ κάπνισμα ἢ

(δ) κάπνισμα ἢ λήψη με οποιονδήποτε τρόπο κάνναβης, ρητίνης κάνναβης, παρασκευασμένου οπίου, κοκαΐνης ἢ οποιουδήποτε ελεγχόμενου φαρμάκου.

(2) Το Δικαστήριον το οποίον καταδικάζει πρόσωπο για ἀδίκημα κατὰ παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινὴ που τυχόν επιβάλλει, να διατάξει ὅπως η λειτουργία του υποστατικῶν ἀνασταλεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια.

29/1977 20(I)/1992 91(I)/2003 10(I)/2019

Απαγόρευση ὀρισμένων ενεργειῶν κτλ που αναφέρονται στο ὄπιο, στην κοκαΐνη, στην κάνναβη ἢ στη ρητίνη κάνναβης

10. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32 και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8, αποτελεί αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο -

- (α) να καπνίζει ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο να λαμβάνει ή χρησιμοποιεί παρασκευασμένο όπιο, κοκαΐνη, κάνναβη ή ρητίνη κάνναβης ή οποιαδήποτε παράγωγα αυτών ή
- (β) να συχνάζει σε τόπο που χρησιμοποιείται για το σκοπό καπνίσματος, λήψης ή χρήσης οπίου, κοκαΐνης, κάνναβης, ρητίνης κάνναβης ή οποιωνδήποτε παραγώγων τους ή
- (γ) να έχει στην κατοχή του -
 - (i) καπνοσύριγγες ή άλλα σκεύη κατασκευασμένα ή προσαρμοσμένα για χρήση σε σχέση με κάπνισμα, λήψη ή χρήση οπίου, κοκαΐνης, κάνναβης, ρητίνης κάνναβης ή οποιωνδήποτε παραγώγων αυτών, και τα οποία είναι καπνοσύριγγες ή σκεύη που έχουν χρησιμοποιηθεί από αυτό ή με τη γνώση και την άδειά του για το σκοπό αυτό ή τα οποία αυτό προτίθεται να χρησιμοποιήσει ή επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό ή
 - (ii) οποιαδήποτε σκεύη τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από αυτό ή με τη γνώση και την άδειά του σε σχέση με την παρασκευή καπνίσματος, λήψης ή χρήσης οπίου, κοκαΐνης, κάνναβης, ρητίνης κάνναβης ή οποιωνδήποτε παραγώγων αυτών ή
- (δ) να λαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε ελεγχόμενο φάρμακο.

29/1977 20(I)/1992 91(I)/2003 10(I)/2019

Απαγόρευση προμήθειας συσκευών ή αντικειμένων για τη λήψη ναρκωτικών

10Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο προμηθεύει αντικείμενο ή προσφέρεται για προμήθεια αντικειμένου το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί ή να προσαρμοστεί προς χρήση, είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλο ή άλλα αντικείμενα, για τη λήψη ελεγχόμενου φαρμάκου από οποιοδήποτε πρόσωπο, ενώ γνωρίζει ότι το αντικείμενο θα χρησιμοποιηθεί για παράνομη παροχή ή λήψη ελεγχόμενου φαρμάκου, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι, δεν είναι παράνομη η προμήθεια συριγγών και βελονών από λειτουργούς που στελεχώνουν τις δομές τοξικοεξάρτησης ή φαρμακοποιούς ή ιατρούς, εφόσον αυτές χορηγούνται στην αρχική τους συσκευασία και για σκοπούς μείωσης της βλάβης από τη χρήση ελεγχόμενων φαρμάκων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, πρόσωπο το οποίο προμηθεύει αντικείμενο ή προσφέρεται να προμηθεύσει αντικείμενο το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ελεγχόμενου φαρμάκου προς λήψη από οποιοδήποτε πρόσωπο, ενώ γνωρίζει ότι το αντικείμενο θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ελεγχόμενου φαρμάκου, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η παροχή ή λήψη ελεγχόμενου φαρμάκου είναι παράνομη, εκτός αν-

- (α) Η παροχή από ένα πρόσωπο σε άλλο, ελεγχόμενου φαρμάκου γίνεται υπό περιστάσεις που δεν καθιστούν την παροχή παράνομη σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 5' ή
- (β) η λήψη ελεγχόμενου φαρμάκου από το ίδιο το πρόσωπο γίνεται υπό περιστάσεις που δεν καθιστούν την κατοχή του φαρμάκου παράνομη σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 6.

(4) Στο παρόν άρθρο η λήψη ελεγχόμενου φαρμάκου περιλαμβάνει και λήψη με τη βοήθεια άλλου προσώπου.

(5) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

29/1977 20(I)/1992 24(I)/2010 10(I)/2019

ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΙΝ ΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εξουσία εκδόσεως κανονισμών διά την παρεμπόδισιν κακής χρήσεως ελεγχόμενων φαρμάκων

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελε θεωρήσει αναγκαίον ή σκόπιμον διά την παρεμπόδισιν της κακής χρήσεως ελεγχομένων φαρμάκων.

(2) Ειδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) οι τοιοῦτοι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπωσι δι' άπαντα ή τινα των ακολούθων ζητημάτων:

(α) την λήψιν προληπτικών μέτρων δια την ασφαλή φύλαξιν των ελεγχομένων φαρμάκων·

(β) την καταχώρησιν των συναλλαγών και την τήρησιν εγγράφων αναφερομένων εις ελεγχόμενα φάρμακα, ως και την προσαγωγήν αντιγράφων των εις τας τοιαύτας συναλλαγάς αναφερομένων εγγράφων εις την αρμοδιάν αρχήν ως ήθελε καθορισθή·

(γ) την τήρησιν αρχείων και την παροχήν πληροφοριών καθ' όσον αφορά εις ελεγχόμενα φάρμακα υπό τοιαύτας συνθήκας και κατά τοιοῦτον τρόπον ως ήθελε καθορισθή.

(δ) τον έλεγχον οίωνδήποτε λαμβανομένων προληπτικών μέτρων ή αρχείων τηρουμένων συμφώνως προς τους δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδομένους Κανονισμούς·

(ε) την συσκευασίαν και τα της ετικέττας ελεγχομένων φαρμάκων·

(στ) την ρύθμισιν της μεταφοράς των ελεγχομένων φαρμάκων και των μεθόδων των χρησιμοποιουμένων δια την καταστροφήν ή άλλως πως διάθεσιν των τοιοῦτων φαρμάκων οσάκις ταῦτα δεν χρειάζονται πλέον·

(ζ) την ρύθμισιν της εκδόσεως συνταγών αφορωσών εις ελεγχόμενα φάρμακα και την προμήθειαν ελεγχομένων φαρμάκων κατόπιν συνταγής και την απαίτησιν όπως άτομα εκδίδοντα ή εκτελούντα συνταγάς τοιοῦτων φαρμάκων παρέχωσιν εις την αρμοδιάν αρχήν τοιαύτας πληροφορίας αφορώσας εις τας εν λόγω συνταγάς ως ήθελε καθορισθή.

(η) την απαίτησιν όπως, πας ιατρός όστις παρακολουθεί ιατρικώς πρόσωπον τι όπερ θεωρεί, ή έχει εύλογον αιτίαν να θεωρή, ειθισμένον (εν τη εννοία των Κανονισμών) εις ελεγχόμενα φάρμακα οιασδήποτε κατηγορίας, παρέχη εις την αρμοδιάν αρχήν τοιαῦτα στοιχεία εν σχέσει προς το εν λόγω πρόσωπον ως ήθελε καθορισθή·

(θ) την απαγόρευσιν όπως οιοσδήποτε ιατρός χορηγή, προμηθεύη και εξουσιοδοτή την χορήγησιν και την προμήθειαν εις ειθισμένα πρόσωπα και εκδίδη συνταγήν διά τα τοιαῦτα πρόσωπα διά τοιοῦτα ελεγχόμενα φάρμακα οία ήθελον καθορισθή, εიმή δυνάμει και συμφώνως προς τους όρους αδείας εκδιδομένης υπό του Υπουργού συμφώνως προς τους κανονισμούς·

(ι) την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασης προνοιών των Κανονισμών, των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000)·

(ια) το διορισμό Επιθεωρητών και την εξουσία τους για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων.

29/1977 10(I)/2019

Εξουσία επιβολής ειδικών προληπτικών μέτρων διά την ασφαλή φύλαξιν ελεγχομένων φαρμάκων εις ωρισμένα υποστατικά

12.-(1) Άνευ επηρεασμού οίωνδήποτε όρων επιβαλλομένων υπό κανονισμών γενομένων συμφώνως προς το άρθρον 11(2)(α) του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται, διά εγγράφου ειδοποιήσεως επιδιδομένης εις τον ιδιοκτήτην οίωνδήποτε υποστατικών εντός των οποίων ελεγχόμενα φάρμακα φυλάττονται ή πρόκειται να φυλαχθώσι, να εκδίδη οδηγίας όσον αφορά την λήψιν προληπτικών μέτρων ή περαιτέρω προφυλάξεων διά την ασφαλή φύλαξιν ελεγχομένων φαρμάκων τοιαύτης φύσεως καθοριζομένης εν τη ειδοποιήσει και άτινα φυλάττονται εντός των εν λόγω υποστατικών.

(2) Η παράβασις οίωνδήποτε οδηγιών εκδιδομένων δυνάμει του εδαφίου (1) ανωτέρω συνιστά αδίκημα.

29/1977

Οδηγίαι απαγορεύουσai την έκδοσιν συνταγής, την προμήθειαν, κλπ., ελεγχομένων φαρμάκων υπό ιατρών, κλπ., καταδικασθέντων δι' ωρισμένα αδικήματα

13.-(1) Οσάκις πρόσωπον τι όπερ είναι ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος ή φαρμακοποιός έχη, μετά την ημερομηνίαν καθ' ην το παρόν εδάφιον ετέθη εν ισχύϊ, καταδικασθή-

(α) δι' αδίκημα κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων Νόμου ή οιοσδήποτε νομοθετήματος καταργηθέντος υπό του εν λόγω Νόμου· ή

(β) δι' αδίκημα κατά παράβασιν του περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου εν σχέσει προς απαγόρευσιν ή περιορισμόν επί της εισαγωγής ή εξαγωγής ελεγχομένου φαρμάκου δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, ή δι' αδίκημα κατά παράβασιν οιασδήποτε διατάξεως δυνάμει του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων Νόμου ή καταργηθείσης υπό τούτου, ο Υπουργός δύναται να δώση οδηγίαν δυνάμει του εδαφίου (2) κατωτέρω εν σχέσει προς το εν λόγω πρόσωπον.

(2) Οδηγία τις δυνάμει του παρόντος εδαφίου εν σχέσει προς πρόσωπον τι-

(α) εάν το ρηθέν πρόσωπον είναι ιατρός, οδοντίατρος ή κτηνίατρος, θέλει είναι οδηγία απαγορεύουσα εις αυτόν να έχη εν τη κατοχή του, να αναγράφη συνταγάς, να χορηγή, να κατασκευάζη, να παρασκευάζη και προμηθεύη και εξουσιοδοτή την χορήγησιν και προμήθειαν τοιούτων ελεγχομένων φαρμάκων οία ήθελον καθορισθή εν τη οδηγία.

(β) εάν το ρηθέν πρόσωπον είναι φαρμακοποιός, θέλει είναι οδηγία απαγορεύουσα εις αυτόν να έχη εν τη κατοχή του, να κατασκευάζη, παρασκευάζη και προμηθεύη και να επιβλέπη και ελέγχει την κατασκευήν, παρασκευήν και προμήθειαν τοιούτων ελεγχομένων φαρμάκων ως ήθελε καθορισθή εν τη οδηγία.

(3) Ο Υπουργός δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον να δώση οδηγίαν ακυρούσαν ή αναστέλλουσαν οιαδήποτε δοθείσαν υπ' αυτού οδηγίαν δυνάμει του εδαφίου (2) ανωτέρω ή ακυρούσαν οιαδήποτε οδηγίαν αυτού δυνάμει του παρόντος εδαφίου δι' ης η ούτω δοθείσα οδηγία αναστέλλεται.

(4) Ο Υπουργός μεριμνά ούτως ώστε αντίγραφον οιασδήποτε οδηγίας δοθείσης υπ' αυτού δυνάμει του παρόντος άρθρου επιδίδεται εις το πρόσωπον εις ο αὐτή αφορά και μεριμνά ούτως ώστε γνωστοποιήσιν της τοιαύτης οδηγίας να δημοσιεύηται εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) Οδηγία εκδοθείσα δυνάμει του παρόντος άρθρου ισχύει όταν αντίγραφον ταύτης επιδοθῇ εις το πρόσωπον εις ο αὐτή αφορά.

(6) Η παράβασις οδηγίας δοθείσης δυνάμει του εδαφίου (2) ανωτέρω συνιστά αδίκημα.

29/1977

Οδηγίαι απαγορεύουσai την έκδοσιν συνταγής, την προμήθειαν, κλπ., ελεγχομένων φαρμάκων υπό ιατρών, κλπ., εις άλλας περιπτώσεις

14.-(1) Εν περιπτώσει παραβάσεως υπό τινος ιατρού των κανονισμών των εκδοθέντων συμφώνως προς την παράγραφον (η) ή (θ) του άρθρου 11(2) του παρόντος Νόμου ή των όρων αδείας εκδοθείσης δυνάμει των κανονισμών των γενομένων συμφώνως προς την ως είρηται παράγραφον (θ), ο Υπουργός δύναται, τηρουμένου του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου, και συμφώνως προς αυτό, να δώση οδηγίαν εν σχέσει προς τον εν λόγω ιατράν απαγορεύουσai εις αυτόν να αναγράφη συνταγήν, να χορηγή και προμηθεύη φάρμακα και να εξουσιοδοτή την χορήγησιν και προμήθειαν τοιούτων ελεγχομένων φαρμάκων ως ήθελε καθορισθή εν τη οδηγία.

(2) Εάν ο Υπουργός είναι της γνώμης ότι ιατρός τις, οδοντίατρος ή κτηνίατρος μετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος εδαφίου ανέγραψε ή αναγράφει συνταγάς, εχορήγησε ή χορηγεί, επρομήθευσε ή προμηθεύει, εξουσιοδότησε ή εξουσιοδοτεί την χορήγησιν ή προμήθειαν οιασδήποτε ελεγχομένου φαρμάκου κατά ανεύθυνον τρόπον, δύναται τηρουμένων των άρθρων 15 ή 16 του παρόντος Νόμου και συμφώνως προς ταύτα, να δίδη οδηγίαν εν σχέσει προς τον εν λόγω ιατράν, οδοντίατρον ή κτηνίατρον απαγορεύουσai εις αυτόν να αναγράφη συνταγάς, να χορηγή και προμηθεύη τα τοιαύτα ελεγχόμενα φάρμακα καθώς και να εξουσιοδοτή την χορήγησιν και προμήθειαν τοιούτων ελεγχομένων φαρμάκων ως ήθελε καθορισθή εν τη οδηγία.

(3) Τοιαύτη παράβασις ως αναφέρεται εν τω εδαφίω (1) ανωτέρω δεν συνιστά αδίκημα ουχ ήττον συνιστά αδίκημα η παράβασις οδηγίας δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2) ανωτέρω.

29/1977

Έρευνα οσάκις θεωρήται ότι υφίστανται λόγοι διά οδηγίαν δυνάμει του άρθρου 14

15.-(1) Εάν ο Υπουργός θεωρή ότι υφίστανται λόγοι διά την έκδοσιν οδηγίας συμφώνως προς το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, λόγω τοιαύτης διαγωγής υπό τινος ιατρού ως αναφέρεται αυτόθι, ή διά την έκδοσιν οδηγίας δυνάμει του εδαφίου (2), του ρηθέντος άρθρου λόγω τοιαύτης διαγωγής υπό τινος ιατρού, οδοντίατρον ή κτηνίατρον ως αναφέρεται εν τω ρηθέντι εδαφίω (2) ούτος δύναται να παραπέμψη την υπόθεσιν εις Δικαστικήν Επιτροπήν συγκροτούμένην προς τον σκοπόν τούτον συμφώνως προς τας ακολούθους διατάξεις του παρόντος Νόμου και αποτελεί καθήκον της Δικαστικής Επιτροπής να εξετάση την υπόθεσιν και να υποβάλη έκθεσιν προς τον Υπουργόν.

(2) Εν τω παρόντι Νόμω "ο καθ' ου" εν σχέσει προς παραπομπήν δυνάμει του παρόντος άρθρου, σημαίνει τον ιατράν, οδοντίατρον ή κτηνίατρον εν σχέσει προς τον οποίον εγένετο η παραπομπή.

(3) Οσάκις-

(α) εν περιπτώσει παραπομπής αναφερομένης εις έκδοσιν οδηγίας δυνάμει του ρηθέντος εδαφίου (1), η Δικαστική Επιτροπή αποφαινεται ότι δεν εγένετο τοιαύτη παράβασις υπό του καθ' ου η παραπομπή ή αποφαινεται ότι εγένετο τοιαύτη παράβασις αλλά δεν συνιστά την έκδοσιν οδηγίας δυνάμει του ως είρηται εδαφίου εν σχέσει προς τον καθ' ου η παραπομπή ή

(β) εν περιπτώσει καθ' ην παραπομπή τις αφορώσα εις την έκδοσιν οδηγίας δυνάμει του ως είρηται εδαφίου (2), η Δικαστική Επιτροπή αποφαινεται ότι δεν παρετηρήθη τοιαύτη διαγωγή υπό του καθ' ου η παραπομπή ή αποφαινεται ότι παρετηρήθη τοιαύτη διαγωγή υπό του καθ' ου η παραπομπή αλλά δεν συνιστά την έκδοσιν οδηγίας δυνάμει του ως είρηται εδαφίου (2) εν σχέσει προς αυτόν, ο Υπουργός εκδίδει σχετικήν γνωστοποίησιν επιδιδόμενην εις τον καθ' ου η παραπομπή.

(4) Οσάκις η Δικαστική Επιτροπή ευρίσκει-

(α) εν περιπτώσει καθ' ην παραπομπή αφορώσα εις την έκδοσιν οδηγίας δυνάμει του ως είρηται εδαφίου (1), ότι εγένετο τοιαύτη ως είρηται παράβασις υπό του καθ' ου η παραπομπή, ή

(β) εν περιπτώσει καθ' ην αναφορά αφορώσα εις την έκδοσιν οδηγίας δυνάμει του ως είρηται εδαφίου (2), ότι παρετηρήθη τοιαύτη διαγωγή ως είρηται υπό του καθ' ου η παραπομπή και είναι της γνώμης ότι οδηγία δυνάμει του εν λόγω εδαφίου έδει να εκδοθή εν σχέσει προς αυτόν, η Δικαστική Επιτροπή περιλαμβάνει εν τη εκθέσει αυτής σύστασιν περί τούτου αναφέρονσαν τα ελεγχόμενα φάρμακα άτινα αύτη θεωρεί ότι δέον να καθορισθώσιν εν τη οδηγία ή αναφέρονσαν ότι η οδηγία δέον να καθορίζη άπαντα τα ελεγχόμενα φάρμακα.

(5) Οσάκις η Δικαστική Επιτροπή προβαίνει εις τοιαύτην ως είρηται σύστασιν, ο Υπουργός μεριμνά ώστε να επιδοθή γνωστοποίησις εις τον καθ' ου η παραπομπή, κατά πόσον ούτος προτίθεται ή μη να εκδώση οδηγίαν δυνάμει ταύτης, και οσάκις προτίθεται να πράξη ούτω, η γνωστοποίησις-

(α) περιέχει τους όρους της προτεινομένης οδηγίας και

(β) πληροφορεί τον καθ' ου η παραπομπή ότι θα μελετηθώσιν οικειοήποτε παραστάσεις αφορώσαι εις την υπόθεσιν αίτινες ήθελον γίνει υπ' αυτού εγγράφως προς τον Υπουργόν εντός εικοσιοκτώ ημερών από της ημερομηνίας επιδόσεως της γνωστοποιήσεως.

(6) Εάν οικειοήποτε τοιαύται παραστάσεις ληφθώσιν υπό του Υπουργού εντός της ως είρηται προθεσμίας, ούτος παραπέμπει την υπόθεσιν εις Συμβουλευτικόν Σώμα συγκροτούμενον προς τον σκοπόν τούτον συμφώνως προς τας ακολουθούσας διατάξεις του παρόντος Νόμου, θέλει δε είναι καθήκον του Συμβουλευτικού Σώματος να μελετήση την υπόθεσιν και να συμβουλεύση τον Υπουργόν περί της ενασκήσεως της δυνάμει του εδαφίου (7) εξουσίας αυτού.

(7) Μετά την παρέλευσιν της ως είρηται προθεσμίας των εικοσιοκτώ ημερών και, εν τη περιπτώσει αναφοράς εις Συμβουλευτικόν Σώμα δυνάμει του εδαφίου (6) ανωτέρω, αφού μελετήση την συμβουλήν του εν λόγω συμβουλίου, ο Υπουργός δύναται είτε-

(α) να εκδώση εν σχέσει προς τον καθ' ου η παραπομπή οδηγίαν δυνάμει του εδαφίου (1), ή, ως ήθελεν είναι η περίπτωσης του εδαφίου (2) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου καθορίζουσας άπαντα ή τινα των ελεγχομένων φαρμάκων άτινα αναφέρονται εν τη συστάσει της Δικαστικής Επιτροπής ή

(β) να διατάξη όπως η υπόθεσις παραπεμφθή εκ νέου εις την Δικαστικήν Επιτροπήν ή να παραπεμφθή εις ετέραν Δικαστικήν Επιτροπήν συγκροτούμένην ως είρηται ανωτέρω ή

(γ) να διατάξη όπως μη ληφθώσιν οικειοήποτε έτερα διαβήματα εν τη ρηθείση υποθέσει δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(8) Οσάκις υπόθεσις παραπέμπεται ή επαναφέρεται εις Δικαστικήν Επιτροπήν δυνάμει του εδαφίου (7) ανωτέρω αι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (7) ανωτέρω εφαρμόζονται ως εάν η υπόθεσις είχε αναφερθή εις την Δικαστικήν Επιτροπήν συμφώνως προς το εδάφιον (1) ανωτέρω, οπότε παύη ισχύουσα οικειοήποτε απόφασις, σύστασις, ή συμβουλή ληφθείσα ή δοθείσα εν σχέσει προς την υπόθεσιν αναφορικώς προς τας εν λόγω διατάξεις.

29/1977

Προσωρινάι οδηγίαι δυνάμει του άρθρου 14(2)

16.-(1) Εάν ο Υπουργός κρίνη ότι υπάρχουν λόγοι διά την έκδοσιν οδηγίας δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 14 εν σχέσει προς ιατρόν τινα, οδοντίατρον ή κτηνίατρον λόγω τοιαύτης διαγωγής υπ' αυτού ως αναφέρεται εν τω ρηθέντι εδαφίω και λόγω του ότι τα συστατικά της υποθέσεως απαιτούσι την έκδοσιν της τοιαύτης οδηγίας ως οίον τε τάχιστα, ούτος δύναται, υπό την επιφύλαξιν των ακολουθών διατάξεων του παρόντος άρθρου, να εκδώση τοιαύτην οδηγίαν εν σχέσει προς αυτόν δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Οδηγία τις εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 14(2) εν σχέσει προς το παρόν άρθρον δύναται να καθορίζει τοιαύτα ελεγχόμενα φάρμακα ως ο Υπουργός ήθελε θεωρήσει πρέπον.

(2) Οσάκις ο Υπουργός προτίθεται να εκδώση τοιαύτην οδηγίαν ως είρηται δυνάμει του παρόντος άρθρου ούτος παραπέμπει την υπόθεσιν εις επαγγελματικών σώμα συγκροτούμενον προς τούτο συμφώνως προς τας ακολούθους διατάξεις του παρόντος Νόμου, και-

(α) αποτελεί καθήκον του σώματος, αφού παράσχη εις τον καθ' ου η παραπομπή την ευκαιρίαν εμφανίσεως ενώπιον του και ακροάσεως υπό του σώματος, να εξετάση τα περιστατικά της υποθέσεως καθ' ο μέτρον ταύτα είναι γνωστά εις αυτό, και υποβάλη έκθεσιν εις τον Υπουργόν κατά πόσον η πληροφορία ενώπιον αυτού θεωρείται υπ' αυτού ευλόγως ως δικαιολογούσα την γνώμην ότι υπήρξε τοιαύτη διαγωγή υπό του καθ' ου η παραπομπή οία αναφέρεται εν τω άρθρω 14(2) του παρόντος Νόμου· και

(β) ο Υπουργός δεν θα εκδίδη δυνάμει του παρόντος άρθρου τοιαύτην οδηγίαν ως είρηται εν σχέσει με τον καθ' ου η παραπομπή εκτός εάν το σώμα υποβάλη έκθεσιν ότι η ενώπιον αυτού πληροφορία θεωρείται υπ' αυτού ευλόγως ως δικαιολογούσα τοιαύτην γνώμην.

(3) Εν τω παρόντι Νόμω "ο καθ' ου" η παραπομπή εν σχέσει προς παραπομπήν δυνάμει του εδαφίου (2) ανωτέρω σημαίνει τον ιατρόν, οδοντίατρον ή κτηνίατρον εν σχέσει προς τον οποίον εγένετο η παραπομπή.

(4) Οσάκις ο Υπουργός εκδίδη τοιαύτην οδηγίαν ως είρηται δυνάμει του παρόντος άρθρου ούτος παραπέμπει αμέσως, εάν δεν έχη ήδη διαπράξει τούτο, την υπόθεσιν εις Δικαστικήν Επιτροπήν συμφώνως προς το άρθρον 15(1) του παρόντος Νόμου.

(5) Υπό την επιφύλαξιν του εδαφίου (6) κατωτέρω ως περίοδος ισχύος οδηγίας εκδοθείσης δυνάμει του άρθρου 14(2) του παρόντος Νόμου και αφορώσα εις το παρόν άρθρον θεωρείται η περίοδος των εξ εβδομάδων η αρχομένη από της ημερομηνίας καθ' ην η οδηγία τίθεται εν ισχύϊ.

(6) Οσάκις οδηγία τις δυνάμει του άρθρου 14(2) του παρόντος Νόμου ήθελεν εκδοθή εν σχέσει προς πρόσωπον τι δυνάμει του παρόντος άρθρου και η υπόθεσις ήθελε παραπεμφθή εις Δικαστικήν Επιτροπήν συμφώνως προς το άρθρον 15(1), ο Υπουργός δύναται εκάστοτε δι' εγγράφου γνωστοποιήσεως επιδιδομένης εις το πρόσωπον εις το οποίον η οδηγία αφορά να παρατείνη ή να παρατείνη περαιτέρω την περίοδον ισχύος της εν λόγω οδηγίας δι' ετέρας εικοσιοκτώ ημέρας από του χρόνου καθ' ον η τοιαύτη περίοδος ήθελεν άλλως εκπνεύσει, αλλά δεν θα παρατείνη ταύτην ή δεν θα παρατείνη ταύτην περαιτέρω άνευ της συναινέσεως της εν λόγω Δικαστικής Επιτροπής ή, εάν η υπόθεσις έχη ήδη παραπεμφθή εις ετέραν Δικαστικήν Επιτροπήν συμφώνως προς το άρθρον 15(7) του παρόντος Νόμου, της ετέρας τοιαύτης Δικαστικής Επιτροπής.

(7) Οδηγία δυνάμει του άρθρου 14(2) του παρόντος Νόμου δοθείσα εν σχέσει προς πρόσωπον τι δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός εάν αύτη έχη προηγουμένως ακυρωθή δυνάμει του άρθρου 17(3) του παρόντος Νόμου, παύει ισχύουσα επι τη επελεύσει οιουδήποτε των κατωτέρω συμβεβηκότων, ήτοι:

(α) της επιδόσεως εις το εν λόγω πρόσωπον γνωστοποιήσεως δυνάμει του άρθρου 15(3) του παρόντος Νόμου αφορώσης εις την υπόθεσιν του·

(β) της επιδόσεως εις το εν λόγω πρόσωπον γνωστοποιήσεως δυνάμει του άρθρου 15(5) του παρόντος Νόμου αφορώσης εις την υπόθεσιν του ότι ο Υπουργός δεν προτίθεται να εκδώσει οδηγίαν δυνάμει του άρθρου 14(2) του παρόντος Νόμου κατόπιν συστάσεως της Δικαστικής Επιτροπής ότι η τοιαύτη οδηγία δέον να εκδοθή·

(γ) της επιδόσεως εις το εν λόγω πρόσωπον αντιγράφου τοιαύτης οδηγίας εκδοθείσης εν σχέσει προς αυτόν συμφώνως προς το άρθρον 15(7) του παρόντος Νόμου·

(δ) της εκδόσεως διαταγής υπό του Υπουργού συμφώνως προς το άρθρον 15(7) ότι ουδεμία περαιτέρω διαδικασία θα λάβη χώραν δυνάμει του άρθρου 15·

(ε) της εκπνοής της περιόδου ισχύος της οδηγίας δυνάμει του άρθρου 14(2) της εκδοθείσης δυνάμει του παρόντος άρθρου.

29/1977

Διατάξεις συμπληρωματικά των άρθρων 15 και 16

17.-(1) Αι διατάξεις του Δευτέρου Πίνακος του παρόντος Νόμου ισχύουν εν σχέσει προς την σύστασιν και διαδικασίαν οιασδήποτε Δικαστικής Επιτροπής, συμβουλευτικού σώματος ή επαγγελματικού σώματος διοριζομένου δια τους σκοπούς του άρθρου 15 ή 16 του παρόντος Νόμου και εν σχέσει προς έτερα ζητήματα αναφερόμενα εις τα εν λόγω άρθρα.

(2) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε αντίγραφον οιασδήποτε διαταγής ή οδηγίας εκδοθείσης υπ' αυτού δυνάμει του άρθρου 15(7) του παρόντος Νόμου ή οιασδήποτε οδηγίας εκδοθείσης υπ' αυτού συμφώνως προς το

άρθρον 15 επιδοθή εις οιονδήποτε πρόσωπον εις το οποίον αυτή αφορά και μεριμνά ωσαύτως ώστε γνωστοποιήσας της τοιαύτης οδηγίας ως και αντίγραφον οιασδήποτε τοιαύτης γνωστοποιήσεως επιδοθή δυνάμει του άρθρου 16(6) του παρόντος Νόμου και δημοσιευθή εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο Υπουργός δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον να δώση οδηγίαν:

(α) ακυρούσαν ή αναστέλλουσιν οιαδήποτε οδηγίαν δοθείσαν υπ' αυτού συμφώνως προς το άρθρον 15(7) του παρόντος Νόμου ή ακυρούσαν οιαδήποτε οδηγίαν αυτού δυνάμει του παρόντος εδαφίου δι' ής η ούτω δοθείσα οδηγία αναστέλλεται· ή

(β) ακυρούσαν οιαδήποτε οδηγίαν δοθείσαν υπ' αυτού δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, και μεριμνά ώστε αντίγραφον οιασδήποτε οδηγίας αυτού δυνάμει του παρόντος εδαφίου επιδοθή εις το πρόσωπον εις το οποίον αυτή αφορά και γνωστοποιήσας ταύτης δημοσιευθή ως προεírηται.

(4) Οδηγία εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 14(1) ή (2) του παρόντος Νόμου ή δυνάμει του εδαφίου (3) ανωτέρω τίθεται εν ισχύϊ άμα τη επιδόσει αντιγράφου ταύτης εις το πρόσωπον εις το οποίον αυτή αφορά.

29/1977

Εξουσία διά λήψιν πληροφοριών παρά ιατρών, φαρμακοποιών, κλπ., εν ωρισμέναις περιπτώσεσι

18.-(1) Εάν ο Υπουργός θεωρήσῃ ότι υφίσταται κοινωνικόν πρόβλημα προξενούμενον υπό της εκτεταμένης κακής χρήσεως επικινδύνων ή άλλως επιβλαβών φαρμάκων, ούτος δύναται δι' εγγράφου γνωστοποιήσεως επιδιδομένης εις οιονδήποτε ιατρόν ή φαρμακοποιόν ή εξουσιοδοτημένον πωλητήν δηλητηρίων, να απαιτήσῃ παρ' αυτού όπως παράσῃ προς τον Υπουργόν, εν σχέσει προς οιονδήποτε τοιούτο φάρμακον ως καθορίζεται εν τη γνωστοποιήσει και εν σχέσει προς οιαδήποτε ούτω καθοριζομένην περίοδον, τοιαύτα στοιχεία, ως ήθελον καθορισθῇ εν τη γνωστοποιήσει, εν σχέσει προς τας προσότῃτας, τον αριθμόν, και την συχνότητα των περιπτώσεων καθ' ας τοιαύτα φάρμακα:

(α) εν τη περιπτώσει ιατρού, ανεγράφησαν δια συνταγών ή εχορηγήθησαν ή επρομηθεύθησαν υπ' αυτού· ή

(β) εν τη περιπτώσει φαρμακοποιού, επρομηθεύθησαν υπ' αυτού· ή

(γ) εν τη περιπτώσει εξουσιοδοτημένου πωλητοῦ δηλητηρίων, επρομηθεύθησαν κατά την συνήθη άσκησιν της επιχειρήσεως αυτού εν οιαδήποτε υποστατικῷ κειμένῳ ως ήθελε καθορισθῇ εν τη γνωστοποιήσει.

(2) Γνωστοποιήσας δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να απαιτήσῃ όπως οιαδήποτε τοιαύτα στοιχεία παρασχεθῶσι κατά τοιούτον τρόπον και εντός τοιούτου χρόνου ως ήθελε καθορισθῇ εν τη γνωστοποιήσει, εάν δε αυτή επιδοθή εις φαρμακοποιόν ή εξουσιοδοτημένον πωλητήν δηλητηρίων, δύναται να απαιτηθῇ παρ' αυτού όπως παράσῃ τα ονόματα και διευθύνσεις των ιατρών οίτινες εξέδωκαν συνταγὰς βάσει των οποίων επρομηθεύθησαν οιαδήποτε επικίνδυνα ή άλλως επιβλαβή φάρμακα, εις τα οποία αναφέρεται η γνωστοποιήσας, αλλά δεν δύναται να απαιτήσῃ παρ' οιοῦδήποτε προσώπου να παράσῃ οιαδήποτε στοιχεία αφορώντα εις την ταυτότητα οιοῦδήποτε προσώπου δια το οποίον ανεγράφη συνταγή δια το τοιούτο φάρμακον ή προς το οποίον το τοιούτο φάρμακον εχορηγήθη ή επρομηθεύθη.

(3) Πρόσωπον τι διαπράττει ἀδίκημα εάν άνευ ευλόγου δικαιολογίας (το βάρος της αποδείξεως της οποίας φέρει ούτος) παραλείπῃ να συμμορφωθῇ προς οιαδήποτε απαιτήσιν επιβαλλομένην αὐτῷ δυνάμει του εδαφίου (1) ανωτέρω.

(4) Πρόσωπον τι διαπράττει ἀδίκημα εάν εν τη προσπάθειά του να συμμορφωθῇ προς απαιτήσιν επιβληθείσαν αὐτῷ δυνάμει του παρόντος άρθρου παρέχῃ οιαδήποτε πληροφορίαν την οποίαν τούτο γνωρίζει ότι είναι ψευδής εν ουσιώδη λεπτομερεία ή αμελῶς παρέχῃ οιαδήποτε πληροφορίαν ήτις είναι ψευδής.

29/1977

ΜΕΡΟΣ V ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙ

Ελεγχόμενα φάρμακα εν διαμετακομίσει

19.-(1) Ουδέν ελεγχόμενον φάρμακον δύναται να αχθῇ υπό διαμετακόμισιν εν τη Δημοκρατία εκτός:

(α) εάν τα ελεγχόμενα φάρμακα τελούν υπό διαμετακόμισιν καθ' οδόν εκ τινος χώρας εξ ης είναι νόμιμος η εξαγωγή αὐτών, εις ετέραν χώραν εν η ταῦτα νομίμως δύνανται να εισαχθῶσι· και

(β) οσάκις τα ελεγχόμενα φάρμακα προερχόμενα εκ χώρας μη μέλους της Ενιαίας Συμβάσεως ή της Συμβάσεως επί των Ψυχοτρόπων Ουσιών, συνοδεύονται υπό εγκύριου και εν ισχύϊ τελοούσης αδείας εξαγωγής ή αναλόγως της περιπτώσεως, πιστοποιητικού αλλαγής κατευθύνσεως.

(2) Οσάκις οιαδήποτε ελεγχόμενα φάρμακα υπό διαμετακόμισιν συνοδεύονται υπό αδείας εξαγωγής ή πιστοποιητικού αλλαγής κατευθύνσεως και ο Τελώνης ευλόγως πιστεύει ότι η τοιαύτη άδεια ή πιστοποιητικόν είναι ψευδές ή ελήφθη δια δόλου ή εκουσίως γενομένης ψευδούς παραστάσεως, ουσιώδους τινός γεγονότος, ο Τελώνης δύναται κατά νόμον να κατάσχη και κατακρατήσει τα ελεγχόμενα φάρμακα εις τα οποία η τοιαύτη άδεια ή πιστοποιητικόν αναφέρεται. Τα ελεγχόμενα φάρμακα αφιένται ελεύθερα ευθύς ως ο Τελώνης ήθελε πεισθή ότι η τοιαύτη άδεια ή πιστοποιητικόν είναι έγκυρον ή ότι δεν ελήφθη δια δόλου ή ψευδών παραστάσεων ως εν τοις ανωτέρω.

(3) Οσάκις ελεγχόμενα φάρμακα υπό διαμετακόμισιν δεν συνοδεύονται υπό αδείας εξαγωγής ή πιστοποιητικού αλλαγής κατευθύνσεως, ως εκ του γεγονότος ότι ταύτα προέρχονται εκ χώρας μη Μέλους της Ενιαίας Συμβάσεως ή της Συμβάσεως επί των Ψυχοτρόπων Ουσιών, και ο Τελώνης ευλόγως πιστεύει ότι τα τοιαύτα φάρμακα μεταφέρονται κατά παράνομον τρόπον ή δια παράνομον σκοπόν ή ότι τελούν υπό διαμετακόμισιν επί τω τέλει εισαγωγής αυτών εις ετέραν χώραν κατά παράβασιν των νόμων της χώρας ταύτης, ούτος δύναται κατά νόμον να κατάσχη και κατακρατήσει τα ελεγχόμενα φάρμακα.

(4) Οσάκις ελεγχόμενον φάρμακον αχθέν εν τη Δημοκρατία υπό διαμετακόμισιν εκφορτούται η μεταφορτούται εν τη Δημοκρατία, τούτο τελεί υπό τον έλεγχον του Τελώνου και μεταφέρεται μόνον κατόπιν Αδείας Μεταφοράς χορηγουμένης συμφώνως προς το άρθρον 20 του παρόντος Νόμου, και συμφώνως προς τους όρους της τοιαύτης αδείας.

(5) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται να ερμηνευθή ως τυγχάνον εφαρμογής επί ελεγχομένων Φαρμάκων τελούντων υπό διαμετακόμισιν δια του ταχυδρομείου ή δια της εναερίου οδού, εφ' όσον το αεροσκάφος υπερίπταται της Δημοκρατίας χωρίς να προσγειούται ή επί ελεγχομένων φαρμάκων τοιούτων ποσοτήτων ώστε καλή τη πίστει ταύτα να λογίζονται μέρος των ιατρικών προμηθειών παντός πλοίου ή αεροσκάφους.

29/1977

Άδεια μεταφοράς

20.-(1) Απαγορεύεται:

(α) η μετακίνησις παντός ελεγχόμενου φαρμάκου εκ του μεταφορικού μέσου, δι' ου ήχθη εν τη Δημοκρατία υπό διαμετακόμισιν ή

(β) καθ' οιονδήποτε τρόπον μεταφορά παντός τοιούτου ελεγχόμενου φαρμάκου εν τη Δημοκρατία καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά την μετακίνησιν αυτού εκ του τοιούτου μεταφορικού μέσου,

εκτός δυνάμει αδείας, εν τω καθωρισμένω τύπω, και εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένης ως "Άδεια Μεταφοράς" εκδιδομένης υπό του Υπουργού. Ο Υπουργός κέκτηται εν πάση περιπτώσει διακριτικήν εξουσίαν εκδόσεως ή μη της Αδείας Μεταφοράς.

(2) Απαγορεύεται η έκδοσις Αδείας Μεταφοράς δια την μετακίνησιν παντός τοιούτου ελεγχόμενου φαρμάκου εις οιονδήποτε μεταφορικόν μέσον επί τω τέλει μεταφοράς αυτού εκτός της Δημοκρατίας, μέχρις ού προσαχθή τω Υπουργώ έγκυρος και εν ισχύϊ άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικόν αλλαγής κατευθύνσεως ή το παρόν εδάφιον δεν τυγχάνει εφαρμογής εις περιπτώσεις καθ' ας το ελεγχόμενον φάρμακον προέρχεται εκ χώρας μη Μέλους της Ενιαίας Συμβάσεως ή της Συμβάσεως επί των Ψυχοτρόπων Ουσιών.

(3) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγγάνουσιν εφαρμογής επί ελεγχομένων φαρμάκων υπό διαμετακόμισιν δια του Ταχυδρομείου.

29/1977

Απαγόρευσις παραβιάσεως ελεγχομένων φαρμάκων

21. Ουδείς δύναται κατά νόμον να υπαγάγη ελεγχόμενον φάρμακον υπό διαμετακόμισιν εις οιαδήποτε κατεργασίαν ήτις ήθελε μεταβάλει την φύσιν αυτού ή εκουσίως να ανοίξη ή διαρρήξη συσκευασίαν περιέχουσαν ελεγχόμενον φάρμακον υπό διαμετακόμισιν εκτός δυνάμει οδηγιών του Υπουργού και καθ' όν τρόπον ήθελεν ούτος εκάστοτε καθορίσει.

29/1977

Αλλαγή κατευθύνσεως ελεγχομένων φαρμάκων

22.-(1) Εκτός δυνάμει πιστοποιητικού αλλαγής κατευθύνσεως εν τω καθωρισμένω τύπο απαγορεύεται πάσα αλλαγή κατευθύνσεως, προς κατεύθυνσιν ετέραν ή την αρχικήν ελεγχόμενου φαρμάκου αχθέντος εν τη Δημοκρατία υπό διαμετακόμισιν. Εν τη περιπτώσει ελεγχόμενου φαρμάκου υπό διαμετακόμισιν, συνοδευομένου υπό αδείας εξαγωγής ή πιστοποιητικού αλλαγής κατευθύνσεως εκδοθείσης υπό της αρμοδίας αρχής ετέρας τινός χώρας, ως χώρα προορισμού του ελεγχόμενου φαρμάκου λογίζεται η χώρα, ήτις καθορίζεται εν τη τοιαύτη αδεία εξαγωγής ή πιστοποιητικῶ αλλαγής κατευθύνσεως ως η χώρα του αρχικού προορισμού.

(2) Ο Υπουργός κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν εκδόσεως πιστοποιητικού αλλαγής κατευθύνσεως αναφορικῶς προς οιονδήποτε ελεγχόμενον φάρμακον υπό διαμετακόμισιν, εφ' ὅσον ήθελε προσαχθῇ αὐτῷ ἔγκυρος και εισέτι εν ισχυῖ αἰδεια εισαγωγής, εκδοθείσα υπό της αρμοδίας αρχής της χώρας, εις ην σκοπεῖται η αλλαγή κατευθύνσεως του ελεγχόμενου φαρμάκου, ή εφ' ὅσον η χώρα αὐτή δεν είναι μέλος της Ενιαίας Συμβάσεως ή της Συμβάσεως ἐπὶ των Ψυχοτρόπων Ουσιών, εφ' ὅσον ήθελον προσαχθῇ αὐτῷ στοιχεῖα ἐμφαίνοντα ὅτι το ελεγχόμενον φάρμακον ἀποστέλλεται κατὰ νόμιμον τρόπον και διὰ τον πρέποντα σκοπόν.

(3) Το πιστοποιητικόν αλλαγής κατευθύνσεως εκδίδεται εις διπλὸν ὃ εν ἀντίγραφον συνοδεύει το ελεγχόμενον φάρμακον ἐπὶ τη εξαγωγή αὐτοῦ εκ της Δημοκρατίας και το ἕτερον ἀποστέλλεται υπό του Υπουργοῦ ευθέως εις την αρμοδίαν αρχήν της χώρας εις ην η ἀποστολή κατευθύνεται κατόπιν της γενομένης αλλαγής κατευθύνσεως.

(4) Ἀμα τη εκδόσει πιστοποιητικού αλλαγής κατευθύνσεως, η αἰδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικόν αλλαγής κατευθύνσεως ήτις τυχόν ήθελε συνοδεύει το ελεγχόμενον φάρμακον κατὰ την ἀφίξιν αὐτοῦ εις την Δημοκρατίαν κατακρατεῖται υπό του Υπουργοῦ και ἐπιστρέφεται εις την εκδῶσασαν την τοιαύτην αἰδειαν ή πιστοποιητικὸν αλλαγής κατευθύνσεως αρχήν, εις ην ἀνακοινούται συγχρόνως και το ὄνομα της χώρας εις ην το τοιοῦτο φάρμακον ἀπεστάλη μετὰ την γενομένην αλλαγὴν κατευθύνσεως.

29/1977

Ἔννοια του ὁρου "μεταφορικὸν μέσον", κλπ.

23. Εν τω παρόντι Μέρει του παρόντος Νόμου:

(α) ο ὁρος "μεταφορικὸν μέσον" περιλαμβάνει πλοῖον, ταχύπλουν σκάφος, μηχανοκίνητον ὄχημα, αεροσκάφος, σιδηρόδρομον και παν ἕτερον μέσον μεταφοράς δια του οποιου ἐμπορεύματα δύνανται να ἀχθῶσιν εν τη Δημοκρατία ή να εξαχθῶσιν ἐξ αὐτῆς ὃ

(β) ο ὁρος "πιστοποιητικὸν αλλαγής κατευθύνσεως" σημαίνει πιστοποιητικὸν εκδοθέν υπό της αρμοδίας αρχής, χώρας τινός, δι ης διέρχεται ελεγχόμενον φάρμακον υπό διαμετακόμισιν, ἐπιτρέπον την αλλαγήν κατευθύνσεως του τοιούτου φαρμάκου εις χώραν ετέραν ή την καθοριζομένην εν τη αἰδεία εξαγωγής ως χώραν τελικοῦ προορισμού, και περιέχον παν στοιχεῖον ἀναγκαίως διαλαμβανόμενον εν τη αἰδεία εξαγωγής, ομού μετὰ του ονόματος της χώρας ἐξ ης η ἀποστολή αρχικῶς ἐξήχθη ὃ

(γ) ο ὁρος "αἰδεια εξαγωγής" σημαίνει αἰδειαν εκδιδομένην υπό της αρμοδίας αρχής της χώρας, ἐξ ης ἐξάγεται ελεγχόμενον φάρμακον, περιέχουσαν πλήρη στοιχεῖα του τοιούτου φαρμάκου ως και την ποσότητα δι ην παρέχεται η αἰδεια εξαγωγής ομού μετὰ των ονομάτων και διευθύνσεων του εξαγωγέως και του προσώπου εις το οποιον τούτο ἀποστέλλεται και ἀναφέρουσαν την χώραν εις την οποιαν πρόκειται να εξαχθῇ και την προθεσμίαν ἐντὸς της οποιας τούτο δέον να εξαχθῇ ὃ

(δ) ο ὁρος "υπό διαμετακόμισιν" σημαίνει ληφθέν ή ἀποσταλὲν ἐξ οιασδήποτε χώρας και ἀχθέν εν τη Δημοκρατία δια της εναερίου ή υδατινῆς οδοῦ (εἴτε τούτο εκφορτοῦται ή μεταφορτοῦται εις την Δημοκρατίαν ή ὄχι) ἀποκλειστικῶς και μόνον ἐπὶ τω τέλει μεταφοράς αὐτοῦ εις ετέραν τινὰ χώραν δια του αὐτοῦ ή ἐτέρου μεταφορικοῦ μέσου.

(ε) "Τελώνης" ἔχει την ἔννοια την οποια δίνουν στον ὁρο αὐτὸ οἱ περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1967 μέχρι 1989.

29/1977 20(I)/1992

ΜΕΡΟΣ VI ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διάφορα ἀδικήματα

24.-(1) Πας ὅστις παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθῇ προς Κανονισμόν γεγόμενον δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ἔνοχος ἀδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους ἑξὶ μήνες ή χρηματικὴ ποινὴ που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές και το δικαστήριον μπορεί να διατάξει τη δήμευση οποιασδήποτε ουσίας σε σχέση με την οποια διαπράχθηκε το ἀδίκημα.

(2) Πας όστις παραβαίνει οιονδήποτε όρον αδείας εκδοθείσης δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου ή αδείας ή ετέρας εξουσιοδοτήσεως εκδοθείσης δυνάμει Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου, μη ούσης αδείας εκδοθείσης δυνάμει Κανονισμών εκδοθέντων συμφώνως προς το άρθρον 11(2) (θ), είναι ένοχος αδικήματος.

(3) Πρόσωπον τι διαπράττει αδίκημα εάν, εν τη προσπάθεια αυτού να εμφανισθή συμμορφούμενον προς οιαδήποτε υποχρέωσιν παροχής πληροφορίας ην τούτο υπέχει δυνάμει ή λόγω κανονισμών γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, παρέχη οιαδήποτε πληροφορίαν ήτις είναι εν γνώσει του ψευδής εν ουσιώδη λεπτομερεία ή αμελώς παρέχη οιαδήποτε πληροφορίαν ήτις είναι ψευδής.

(4) Πρόσωπον τι διαπράττει αδίκημα εάν, προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως δι' εαυτόν ή δι' έτερον πρόσωπον της εκδόσεως ή ανανεώσεως αδείας ή ετέρας εξουσιοδοτήσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει οιαδήποτε κανονισμών γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου-

(α) προβαίνει εις δήλωσιν ή παρέχη πληροφορίαν ήτις είναι εν γνώσει του ψευδής εις ουσιώδη τινά λεπτομέρειαν ή αμελώς παρέχη οιαδήποτε πληροφορίαν ήτις είναι ψευδής· ή

(β) προσάγη ή άλλως χρησιμοποίη οιονδήποτε βιβλίον, αρχείον ή έτερον έγγραφον όπερ εν γνώσει του περιέχει δήλωσιν ή πληροφορίαν ήτις είναι εν γνώσει του ψευδής εις ουσιώδη τινά λεπτομέρειαν.

(5) Σε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει πρόνοιες Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νομου δύναται να επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με Κανονισμούς.

29/1977 20(I)/1992 41(I)/2001 10(I)/2019

Ενθάρρυνση και προώθηση παράνομης χρήσης ελεγχόμενων φαρμάκων

24Α.-(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2), του άρθρου 24, πρόσωπο το οποίο ενθαρρύνει ή προωθεί ή προάγει την παράνομη χρήση ελεγχόμενων φαρμάκων με έντυπα, φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, βιτεοκασέτες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προβολής ή διαφήμισης ή παρέχει πληροφορίες για την κατασκευή ή την προμήθεια τους ή διανέμει δοκιμαστικά δείγματα ανεξάρτητα από το ποσοστό ελεγχόμενου φαρμάκου που περιέχουν, με σκοπό ακριβώς την παράνομη διάδοση των ελεγχόμενων αυτών φαρμάκων είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων.

(2) Δε συνιστά αδίκημα κατά παράβαση του εδαφίου (1), η διατύπωση γνώμης ή επιστημονικής κρίσης σχετικά με τα ναρκωτικά όταν γίνεται από δικαιολογημένο κοινωνικό ενδιαφέρον κατά την άσκηση δικαιώματος ή την εκπλήρωση καθήκοντος νοουμένου ότι από τον τρόπο διατύπωσης ή από τις περιστάσεις που έγινε η πράξη δεν προκύπτει σκοπός ενθάρρυνσης, προώθησης ή διαφήμισης.

29/1977 20(I)/1992

Απόπειρα διάπραξης αδικήματος

25.-(1) Όποιος αποπειράται να διαπράξει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή υποκινεί ή αποπειράται να υποκινήσει άλλο πρόσωπο να διαπράξει τέτοιο αδίκημα είναι ένοχος αδικήματος.

(2) Οι ποινές οι οποίες δύνανται να επιβληθούν σε πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι εκείνες οι οποίες βάσει του Τρίτου Πίνακα δύνανται να επιβληθούν επί προσώπου που καταδικάζεται για το ουσιώδες αδίκημα.

(3) Στο παρόν άρθρο "ουσιώδες αδίκημα" σημαίνει το αδίκημα στο οποίο αναφέρεται η απόπειρα ή η υποκίνηση ή η πειραθείσα υποκίνηση για διάπραξη, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

29/1977 20(I)/1992

Βοήθεια ή υποκίνησης διαπράξεως αδικήματος εκτός της Δημοκρατίας δυνάμει αντιστοίχου Νόμου

26. Πας όστις εν τη Δημοκρατία παρέχει βοήθειαν ή υποκινεί την διάπραξιν, εν οιαδήποτε τόπω κειμένων εκτός της Δημοκρατίας, αδικήματος τιμωρουμένου δυνάμει των διατάξεων του εν τω τόπω τούτω τελούντος εν ισχύϊ αντιστοίχου Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος.

29/1977

Αδικήματα νομικών προσώπων

27. Οσάκις αποδεικνύεται ότι η υπό τινος νομικού προσώπου διάπραξις αδικήματος κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου εγένετο τη συναινέσει ή τη συνεννοχή, ή δύνανται να αποδοθή εις αμέλειαν οιοσδήποτε διευθυντού, γραμματέως ή ετέρου αναλόγου θέσεως υπαλλήλου του νομικού προσώπου ή οιοσδήποτε προσώπου φερομένου ως ενεργούντος υπό τοιαύτην ιδιότητα, διά το αδίκημα τούτο κρίνονται ένοχοι τόσοι το νομικόν πρόσωπον όσον και ο εν λόγω υπάλληλος, αμφοτέροι δε υπόκεινται εις δίωξιν.

29/1977

Περαιτέρω εξουσία εκδόσεως κανονισμών

28. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά κανονισμών να προνοή-

(α) διά την εξαίρεσιν, εν τοιαύταις περιπτώσεσιν οίαι δυνατόν να καθορισθώσι-

(i) της εφαρμογής οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου ήτις δημιουργεί αδίκημα· ή

(ii) της εφαρμογής οιασδήποτε των διατάξεων του περί Διοικήσεως Τελωνείων Νόμου καθ' ην έκτασιν αύται αφορούν εις απαγόρευσιν ή περιορισμόν εισαγωγής ή εξαγωγής ισχυούσης δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου·

(β) διά την εφαρμογήν οιασδήποτε των διατάξεων των άρθρων 15 έως 17 του παρόντος Νόμου και του Δευτέρου Πίνακος τούτου μεθ' οιωνδήποτε τοιούτων τροποποιήσεων οίαι ήθελον καθορισθή-

(i) εν σχέσει προς οιαδήποτε πρόθεσιν του Υπουργού να εκδίδη οδηγίαν δυνάμει του άρθρου 13(2) του παρόντος Νόμου· ή

(ii) διά τοιούτους σκοπούς των Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου ως ήθελε καθορισθή·

(γ) διά την εφαρμογήν οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή διαταγμάτων επί των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της Δημοκρατίας υπό την επιφύλαξιν τοιούτων εξαιρέσεων, προσαρμογών και τροποποιήσεων οίαι ήθελον καθορισθή.

29/1977

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών για τον καθορισμό, την επιβολή και είσπραξη τελών και διοικητικών προστίμων

28Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που προβλέπουν για -

(α) Τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων που είναι πληρωτέα σε σχέση με τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών εξέταση ή/και χορήγηση αδειών και εγκρίσεων και την παροχή συναφών με αυτές υπηρεσιών·

(β) τον καθορισμό διοικητικών προστίμων που δύναται να επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού· και

(γ) τη διαδικασία και τον τρόπο είσπραξης των πληρωτέων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών τελών και δικαιωμάτων τα οποία εισπράττονται σε σχέση με την εξέταση ή/και χορήγηση αδειών ή εγκρίσεων.

10(I)/2019

Εξουσία ερεύνης και λήψεως μαρτυρίας

29.-(1) Αστυφύλαξ ή έτερον πρόσωπον εξουσιοδοτηθέν προς τούτο διά γενικού ή ειδικού διατάγματος του Υπουργού κέκτηται εξουσίαν προς τον σκοπόν εφαρμογής του παρόντος Νόμου όπως εισέρχεται εις οιονδήποτε υποστατικών ένθα πρόσωπον τι ασκεί την επιχείρησιν του παραγωγού ή προμηθευτού παντός ελεγχόμενου φαρμάκου και απαιτήση όπως προσάγονται αυτώ προς επιθεώρησιν άπαντα τα βιβλία ή έγγραφα τα αφορώντα εις τας περί τα τοιαύτα φάρμακα δοσοληψίας και επιθεωρή παν απόθεμα τοιούτων φαρμάκων.

(2) Αστυφύλαξ έχων εύλογον αιτίαν να υποπτεύηται ότι οιονδήποτε πρόσωπον κατέχει ελεγχόμενον φάρμακον κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή οιονδήποτε δυνάμει τούτου γενομένων κανονισμών δύναται-

(α) να ερευνήση το πρόσωπον τούτο και να κρατήση τούτο διά σκοπούς ερεύνης·

(β) να ερευνήση οιονδήποτε όχημα ή σκάφος εν τω οποίω ο αστυφύλαξ υποπτεύεται ότι το φάρμακον δυνατόν να ευρίσκηται και προς τον σκοπόν τούτον να απαιτήση όπως το πρόσωπον το έχον υπό τον

έλεγχον αυτού το ρηθέν όχημα ή σκάφος σταματήση τούτο·

(γ) να κατάσχη και κατακρατήση διά τους σκοπούς της διαδικασίας δυνάμει του Νόμου, ο,τιδήποτε ανευρέθη κατά την διάρκεια της ερεύνης όπερ φαίνεται κατά την γνώμην του αστυφύλακος ότι αποτελεί μαρτυρίαν δι' αδίκημα κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου.

Εν τω παρόντι εδαφίω "σκάφος" περιλαμβάνει ταχύπλουν σκάφος και ουδέν εν τω παρόντι εδαφίω θέλει επηρεάσει δυσμενώς οιαδήποτε εξουσίαν δι' έρευναν ή διά σύλληψιν ή κατακράτησιν περιουσίας ην δύναται να ασκήση αστυφύλαξ τις ανεξαρτήτως του παρόντος άρθρου.

(3) Εφ' όσον δικαστής ήθελε ικανοποιηθή βάσει ενόρκου καταγγελίας ότι υπάρχει εύλογος υποψία-

(α) ότι οιαδήποτε ελεγχόμενα φάρμακα ευρίσκονται κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιαδήποτε δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών εν τη κατοχή προσώπου τινός εν οιαδήποτε υποστατικώ· ή

(β) ότι έγγραφον όπερ αμέσως ή εμμέσως αφορά ή έχει σχέσιν προς συναλλαγήν ή πράξιν ήτις αποτελεί αδίκημα συμφώνως τω παρόντι Νόμω ή σκοπούμενην συναλλαγήν ή πράξιν ήτις διενεργουμένη θα αποτελει αδίκημα εναντίον του παρόντος Νόμου ή εν τη περιπτώσει συναλλαγής ή πράξεως διενεργηθείσης ή διενεργηθησομένης εν οιαδήποτε τόπω εκτός της Δημοκρατίας, ήτις αποτελεί ή θα αποτελει αδίκημα εναντίον των διατάξεων του εν τω τόπω τούτω τελούντος εν ισχύϊ αντιστοιχού Νόμου, ευρίσκεται εν τη κατοχή προσώπου τινός, ούτος δύναται να εκδώση ένταλμα ερεύνης παρέχον εξουσίαν εις το εν τω εντάλματι καθοριζόμενον πρόσωπον όπως κατά πάντα χρόνον εντός ενός μηνός από της ημερομηνίας εκδόσεως του εντάλματος να εισέρχεται, εν ανάγκη και διά της χρήσεως βίας, εις τα εν τω εντάλματι καθοριζόμενα υποστατικά και να ερευνά ταύτα ως και παν πρόσωπον όπερ ευρίσκεται εν τοις υποστατικοίς· εάν δε υπάρχει εύλογος υποψία ότι διεπράχθη αδίκημα τι εναντίον του παρόντος Νόμου αναφορικώς προς οιαδήποτε ελεγχόμενα φάρμακα άτινα ήθελον ευρεθή εν τοις υποστατικοίς ή εν τη κατοχή παντός τοιούτου προσώπου ή ότι έγγραφον ούτω ευρεθέν είναι έγγραφον εκ των μνημονευομένων εν τη παραγράφω (β) ανωτέρω, παρέχον εξουσίαν όπως κατάσχη και κατακρατήση τα τοιαύτα φάρμακα ή, αναλόγως της περιπτώσεως, έγγραφα.

(4) Πας όστις-

(α) εσκεμμένως παρακωλύει πρόσωπον τι εν τη ενασκήσει των δυνάμει του παρόντος άρθρου εξουσιών αυτού· ή

(β) αποκρύπτει από πρόσωπον τι ενεργούν εν τη ενασκήσει των εξουσιών του δυνάμει του εδαφίου (1) ανωτέρω οιαδήποτε τοιαύτα βιβλία, έγγραφα. Αποθέματα ή φάρμακα ως αναφέρεται εν τω ως ειρηται εδαφίω· ή

(γ) άνευ ευλόγου δικαιολογίας (το βάρος της αποδείξεως της οποίας φέρει ούτος) παραλείπει να προσαγάγη οιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα ως ανωτέρω αναφέρεται, οσάκις η προσαγωγή αυτών απαιτήται υπό προσώπου τινός εν τη ενασκήσει των εξουσιών του δυνάμει του ως ειρηται άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος.

29/1977

Δίωξις και τιμωρία

30.-(1) Ο Τρίτος Πίναξ του παρόντος Νόμου θα ισχύη συμφώνως προς το εδάφιον (2) κατωτέρω εν σχέσει προς τον τρόπον καθ' ον αδικήματα κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου τιμωρούνται εν περιπτώσει καταδίκης.

(2) Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου εν τω περί Δικαστηρίω Νόμω, τω περί Ποινική Δικονομία Νόμω ή οιαδήποτε ετέρω Νόμω, ο Γενικός Εισαγγελεύς της Δημοκρατίας δύναται, αφού διεξέλθη τον φάκελλον της αστυνομικής ανακρίσεως τον αναφερόμενον εις οιονδήποτε αδίκημα κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή οιαδήποτε κανονισμών γενομένων δυνάμει τούτου, να διατάξη όπως το τοιούτον αδίκημα εκδικασθή και αποφασισθή είτε συνοπτικά είτε υπό Κακουργοδικείου.

Νοείται ότι σε κατηγορούμενο που κρίθηκε ένοχος για αδίκημα που αφορά χρήση, κατοχή ή μεταφορά ελεγχόμενου φαρμάκου για προσωπική χρήση επιβάλλεται ποινή φυλάκισης που δε θα υπερβαίνει τα δύο έτη, αν:-

(i) δεν είχε συμπληρώσει, κατά το χρόνο της διάπραξης του αδικήματος, το εικοστοπέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του, και

(ii) δεν έχει οποιαδήποτε προηγούμενη καταδίκη για αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(3) Σε σχέση με αδίκημα κατά παράβαση διάταξης του παρόντος Νόμου που καθορίζεται στην πρώτη στήλη του εν λόγω Πίνακα:

(α) Η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη στήλες δείχνουν αντίστοιχα τις ποινές οι οποίες μπορεί να επιβληθούν στο πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκημα, ανάλογα του κατά πόσο το ελεγχόμενο φάρμακο σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα ήταν της τάξης Α, Β ή Γ· και

(β) η πέμπτη στήλη δείχνει τις ποινές οι οποίες μπορεί να επιβληθούν στο πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκημα, ανεξάρτητα από το αν το αδίκημα διαπράχθηκε σε σχέση με ελεγχόμενο φάρμακο και, αν διαπράχθηκε σε σχέση με ελεγχόμενο φάρμακο ανεξάρτητα από το αν το φάρμακο ήταν της τάξης Α, Β ή Γ.

(4) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων και επιπρόσθετα απ' αυτές, το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής μεταξύ άλλων λαμβάνει υπόψη του τα ακόλουθα περιστατικά:

(α) Ως καθιστώντα το αδίκημα ιδιαίτερα σοβαρό-

(i) Την ανάμειξη στη διάπραξη του αδικήματος οργανωμένης ομάδας εγκληματιών στην οποία ο κατηγορούμενος ανήκει·

(ii) την ανάμειξη του κατηγορουμένου σε διεθνείς οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες·

(iii) την ανάμειξη του κατηγορουμένου σε άλλες παράνομες δραστηριότητες οι οποίες διευκολύνονται με τη διάπραξη του αδικήματος·

(iv) τη χρήση βίας, πυροβόλων όπλων ή επιθετικών όπλων ή αντικειμένων κατά τη διάπραξη του αδικήματος·

(v) το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος κατέχει δημόσιο αξίωμα ή θέση και το αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε σχετίζεται με το εν λόγω αξίωμα ή θέση·

(vi) τη θυματοποίηση ή εκμετάλλευση ανηλίκων ή διανοητικώς ή λόγω ψυχικής νόσου πασχόντων·

(vii) το γεγονός ότι το αδίκημα διαπράχθηκε στις φυλακές ή σε κρατητήριο της Αστυνομίας ή στέγη ή ίδρυμα υπό τον έλεγχο, επίβλεψη ή φροντίδα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή πλησίον τέτοιων στεγών ή ιδρυμάτων ή σε άλλους χώρους όπου συχνάζουν μαθητές ή φοιτητές για εκπαιδευτικές, αθλητικές, κοινωνικές ή άλλες δραστηριότητες·

(viii) το γεγονός ότι το αδίκημα διαπράχθηκε σε χώρο εντός εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σε χώρους εκδηλώσεων για ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένων παιδότοπων και άλλων οργανωμένων χώρων συνάθροισης παιδιών ή σε αθλητικούς χώρους ή σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) μέτρα από την είσοδο ή την έξοδο ή την περίφραξή τους.

(β) Ως καθιστώντα το αδίκημα λιγότερο σοβαρό-

(i) Η ηλικία του κατηγορουμένου·

(ii) το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος διέπραξε το αδίκημα παρασυρόμενος από πρόσωπα δυνάμενα να ασκήσουν επιρροή σ' αυτόν·

(iii) ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε οποιαδήποτε ανάμειξη σε εμπορία ή διακίνηση ναρκωτικών και ότι το παράπτωμα του σχετίζεται αποκλειστικά με χρήση ναρκωτικών·

(iv) το βαθμό της εξάρτησης του κατηγορουμένου από ναρκωτικά·

(v) την αποδεδειγμένη μεταμέλεια του κατηγορουμένου η οποία μεταξύ άλλων μαρτυρείται από τη συνεργασία του με τις αρχές για τη δίωξη των προμηθευτών και την προθυμία του να υποβληθεί σε θεραπεία για απεξάρτηση·

(vi) το είδος και την ποσότητα των απαγορευμένων ουσιών που βρέθηκαν στην κατοχή του·

(vii) το γεγονός ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε από τα περιστατικά που αναφέρονται στο (α)(i)-(vi) πιο πάνω.

29/1977 67/1983 20(I)/1992 91(I)/2003 159(I)/2020

Τεκμήρια

30Α. Εφόσον ήθελε αποδειχθεί ότι πρόσωπο καλλιέργησε, ή κατείχε ή μετέφερε ελεγχόμενο φάρμακο ή ουσία, που αναφέρεται στην πρώτη στήλη, σε ποσότητα που υπερβαίνει την καθοριζόμενη στη δεύτερη στήλη, θεωρείται ότι καλλιέργησε, ή κατείχε ή μετέφερε το ελεγχόμενο αυτό φάρμακο ή την ουσία με σκοπό να το προμηθεύσει σε τρίτο πρόσωπο, εκτός αν ικανοποιήσει το Δικαστήριο για το αντίθετο.

Παράνομη καλλιέργεια

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη
Οποιοδήποτε φυτό του γένους κάνναβις (cannabis)	Τρία ή περισσότερα φυτά
Οποιοδήποτε φυτό του γένους μήκων η υπνοφόρος (papaver somniferum L)	Είκοσι ή περισσότερα φυτά
οποιοδήποτε φυτό του γένους ερυθρόξυλος (erythroxylum coca)	Πέντε ή περισσότερα φυτά

Παράνομη κατοχή ή μεταφορά

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη
Κάνναβις ή παράγωγα αυτής	30 ή περισσότερα γραμμάρια
Παρασκευασμένο όπιο ή παράγωγα αυτού	10 ή περισσότερα γραμμάρια
Παρασκευασμένη κοκαΐνη ή παράγωγα αυτής	10 ή περισσότερα γραμμάρια
Οποιοδήποτε ελεγχόμενο φάρμακο	20 ή περισσότερα γραμμάρια υπό στερεή μορφή, ή είκοσι ή περισσότερα κυβικά εκατοστά σε υγρή μορφή.

[91\(I\)/2003](#)

Δήμευσις

31.-(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2) κατωτέρω, το δικαστήριο υπό του οποίου πρόσωπον τι κατεδικάσθη δι' αδίκημα κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου, δύναται να διατάξη την δήμευσιν οιοδήποτε πράγματος όπερ κατά την γνώμην του σχετίζεται με το αδίκημα καθώς και την καταστροφήν ή διάθεσιν τούτου καθ' οιονδήποτε τρόπον οίον το δικαστήριο ήθελε διατάξει.

(2) Το δικαστήριο δεν διατάσσει την δήμευσιν οιοδήποτε πράγματος δυνάμει του παρόντος άρθρου οσάκις το πρόσωπον όπερ ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης τούτου ή ενδιαφέρεται δι' αυτό καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον ζητή να ακουσθή υπό του δικαστηρίου, εκτός εάν παρεσχέθη εις αυτό ευκαιρία να δείξη λόγον διατί το τοιούτο διάταγμα δεν έδει να εκδοθή.

[29/1977](#)

Πρόσθετες εξουσίες του Δικαστηρίου

31Α.-(1) Το Δικαστήριο το οποίο έχει καταδικάσει πρόσωπο για αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να αποστερήσει τον καταδικασθέντα της ικανότητας να κατέχει ή να πάρει άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα το οποίο το Δικαστήριο θα καθορίσει.

(2) Στις περιπτώσεις όπου το πρόσωπο το οποίο αποστερείται της ικανότητας να κατέχει ή να πάρει άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος δυνάμει του εδαφίου (1), είναι κάτοχος άδειας, η άδεια αυτή ακυρώνεται και παύει να ισχύει κατά το διάστημα της επιβληθείσας ανικανότητας.

(3) Η δυνάμει του εδαφίου (1) αποστέρηση άδειας οδήγησης επιβάλλεται ως πρόσθετη ποινή ή σε αντικατάσταση οποιασδήποτε άλλης ποινής που το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει.

(4) Σε περίπτωση επιβολής της ποινής της αποστέρησης της άδειας οδήγησης αναγράφονται στην άδεια οδήγησης του καταδικασθέντος οι λεπτομέρειες της επιβληθείσας ανικανότητας.

(5) Οι πρόνοιες του άρθρου 20 του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αποστέρησης της άδειας οδήγησης με βάση τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου.

[29/1977](#) [20\(I\)/1992](#)

Απόδειξις αγνοίας, κλπ., αποτελούσιν υπεράσπισιν εν τη εκδικάσει ωρισμένων αδικημάτων

32.-(1) Το παρόν άρθρον εφαρμόζεται εις αδικήματα βάσει των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος Νόμου, ήτοι των άρθρων 5(2) και (3), 6(2) και (3), 7(2) και 10.

(2) Υπό την επιφύλαξιν του εδαφίου (3) κατωτέρω εν τη εκδικάσει οιοδήποτε αδικήματος εις το οποίον το παρόν άρθρον εφαρμόζεται, αποτελεί υπεράσπισιν διά τον κατηγορούμενον η απόδειξις ότι δεν είχε γνώσιν ή υποψίαν ούτε λόγον να υποψιασθή την ύπαρξιν οιοδήποτε γεγονότος προβαλλομένου υπό της κατηγορίας όπερ η κατηγορία δέον να αποδείξη ίνα καταδικασθή ούτος διά το εν τω κατηγορητηρίω αδίκημα.

(3) Εν τη εκδικάσει οιοδήποτε αδικήματος διά το οποίον το παρόν άρθρον εφαρμόζεται, ίνα καταδικασθή ο κατηγορούμενος δέον όπως η κατηγορία αποδείξη ότι ουσία τις ή προϊόν τι σχετιζόμενον με το προσαπτόμενον αδίκημα ήτο το ελεγχόμενον φάρμακον όπερ η κατηγορία ισχυρίζεται και αποδεικνύεται ότι η εν λόγω ουσία ή προϊόν ήτο τω όντι το εν λόγω ελεγχόμενον φάρμακον-

(α) ο κατηγορούμενος δεν απαλλάσσεται του αδικήματος λόγω μόνον ότι ούτος αποδεικνύει ότι δεν εγνώριζεν ή υποπτεύετο ούτε είχε λόγον να υποπτευθή ότι η εν λόγω ουσία ή το εν λόγω προϊόν ήτο το ειδικώς αναφερόμενον φάρμακον περί ου ο ισχυρισμός· αλλά ούτος

(β) απαλλάσσεται του αδικήματος-

(i) εάν αποδείξη ότι δεν είχε γνώσιν ή υποψίαν ή λόγον να υποπτεύηται ότι η εν λόγω ουσία ή το εν λόγω προϊόν ήτο ελεγχόμενον φάρμακον· ή

(ii) εάν αποδείξη ότι επίστευε, ότι η εν λόγω ουσία ή το εν λόγω προϊόν ήτο ελεγχόμενον φάρμακον, ή ελεγχόμενον φάρμακον τοιαύτης περιγραφής ώστε, εάν τούτο ήτο πράγματι το εν λόγω ελεγχόμενον φάρμακον ή ελεγχόμενον φάρμακον τοιαύτης περιγραφής, ούτος δεν θα διέπραττε κατά τον ουσιώδη χρόνον αδίκημα εις το οποίον το παρόν άρθρον εφαρμόζεται.

(4) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θέλει επηρεάσει δυσμενώς οιαδήποτε υπεράσπισιν ην δύναται να προβάλη πρόσωπον τι κατηγορούμενον δι' αδίκημα εις το οποίον το παρόν άρθρον εφαρμόζεται.

29/1977

Επίδοσις εγγράφων

33.-(1) Πάσα γνωστοποίησις ή έτερον έγγραφον όπερ δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου απαιτείται ή δέον όπως επιδοθή εις οιονδήποτε πρόσωπον, δύναται να επιδίδηται εις αυτόν είτε ιδιοχείρως ή αφιέται εις την συνήθη διεύθυνσιν αυτού ή αποστέλλεται εις αυτόν ταχυδρομικώς.

(2) Πάσα γνωστοποίησις ή έτερον έγγραφον όπερ απαιτείται ή δέον όπως δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου επιδοθή εις νομικόν πρόσωπον, θεωρείται δεόντως επιδοθέν εάν επιδοθή εις τον γραμματέα ή οιονδήποτε υπάλληλον του εν λόγω νομικού προσώπου.

(3) Δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η ορθή διεύθυνσις οιοδήποτε προσώπου είναι, εν τη περιπτώσει του γραμματέως ή υπαλλήλου του νομικού προσώπου το εγγεγραμμένον ή κύριον γραφείον του εν λόγω νομικού προσώπου, και εις πάσαν άλλην περίπτωσιν η τελευταία διεύθυνσις του προσώπου προς το οποίον δέον να επιδοθή και η οποία είναι γνωστή εις τον Υπουργόν.

(4) Οσάκις οιονδήποτε των ακόλουθων εγγράφων, ήτοι:

(α) γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 12(1) ή του άρθρου 16(6) του παρόντος Νόμου· ή

(β) αντίγραφον οδηγίας δοθείσης συμφώνως προς το άρθρον 13(2), το άρθρον 14(1) ή το άρθρον 17(3) του παρόντος Νόμου, επιδίδηται δι' αποστολής αυτού διά συστημένης επιστολής ή διά της ιδιοχείρου (δεόντως αναγραφόμενης εν τω σχετικώ αρχείω) επιδόσεως τούτου θεωρείται ως επιδοθέν κατά τον χρόνον καθ' ον η περιέχουσα τούτο επιστολή θα παρεδίδετο κατά την συνήθη πορείαν του ταχυδρομείου.

29/1977

Άδεια και εξουσιοδοτήσεις

34. Άδεια ή ετέρα εξουσιοδότησις εκδοθείσα υπό του Υπουργού διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή κανονισμών γενομένων δυνάμει τούτου, δύναται να είναι γενική ή ειδική μέχρι βαθμού τινος και να εκδίδηται υπό τοιούτους όρους και υπό τοιαύτας επιφυλάξεις (περιλαμβανομένης εν τη περιπτώσει αδείας της πληρωμής καθωρισμένου τέλους) ως ο Υπουργός ήθελε θεωρήσει σκοπίμους και δύναται να τροποποιήται ή ανακαλήται υπ' αυτού καθ' οιονδήποτε χρόνον.

29/1977

Εξουσία εκδόσεως κανονισμών εν σχέσει προς εκθέσεις διά ψυχοτρόπους ουσίας

35. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση κανονισμούς προβλεπόντας όπως πρόσωπον αποσύρον εκ των τελωνείων οιασδήποτε ψυχοτρόπους ουσίας καθορισθησομένης εν τοις κανονισμοίς, παρέχη έκθεσιν εντός προθεσμίας καθορισθησομένης εν τοις κανονισμοίς εν σχέσει προς τας τοιαύτας ουσίας. Η εν λόγω έκθεσις θέλει είναι υπό τοιαύτην μορφήν και θέλει περιέχει τοιαύτας λεπτομερείας ως ήθελε καθορισθή εν τοις κανονισμοίς.

[29/1977](#)**Γενικαί διατάξεις διά τους κανονισμούς**

36. Κανονισμοί εκδοθέντες υπό του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου:

(α) δύνανται να εισαγάγωσι διαφοροποιήσεις εν σχέσει προς διάφορα ελεγχόμενα φάρμακα, διαφόρους τάξεις προσώπων, διαφόρους διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ετέρας διαφόρους περιπτώσεις ή περιστατικά·

(β) δύνανται να καταστήσωσι ουσιώδη διά τους σκοπούς οιασδήποτε προνοίας των κανονισμών την γνώμην, συναίνεσιν ή έγκρισιν καθορισμένης αρχής ή οιοσδήποτε εξουσιοδοτημένου προσώπου κατά τον καθωρισμένον τρόπον· και

(γ) δύνανται να διαλαμβάνωσι τοιαύτας συμπληρωματικάς, παρεμπιπτούσας και μεταβατικές διατάξεις ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει σκόπιμον.

[29/1977](#)**Κατάθεσις Κανονισμών εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων**

37. Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

[29/1977](#) [ΔΙΟΡΘ/Ι/1358/11.6.77](#)**Ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου**

38. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύϊ εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποίησεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, διάφοροι δε ημερομηνία δύνανται να ορισθώσι διά διαφόρους σκοπούς και διαφόρους διατάξεις του παρόντος Νόμου.

[29/1977](#)**Κατάργησις και επιφύλαξις**

39.-(1) Επί τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος Νόμου ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων Νόμος του 1967 και παν Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του ως είρηται Νόμου καταργούνται.

(2) Ουδέν εν τω παρόντι Νόμω θέλει επηρεάσει οιοσδήποτε Κανονισμούς γενομένους, άδειαν εκδοθείσαν, εξουσιοδότησιν ή ένταλμα χορηγηθέν ή οιασδήποτε ετέραν πράξιν γενομένην δυνάμει νομοθετήματος καταργουμένου διά του παρόντος Νόμου αλλά πας τοιούτος κανονισμός, άδεια, εξουσιοδότησις, ένταλμα ή πράξις άτινα τελούν εν ισχύϊ κατά την έναρξιν του παρόντος Νόμου θα εξακολουθώσιν να είναι εν ισχύϊ ως εάν είχαν γενή ή εκδοθή ή χορηγηθή δυνάμει της αντιστοίχου διατάξεως του παρόντος Νόμου.

(3) Μνεία εν οιοδήποτε εγγράφω νομοθετήματος καταργουμένου διά του παρόντος Νόμου, ερμηνεύεται ως μνεία της αντιστοίχου διατάξεως του παρόντος Νόμου.

(4) Η εν τω παρόντι άρθρω μνεία ωρισμένων θεμάτων ουδόλως επηρεάζει την γενικήν εφαρμογήν του περί Ερμηνείας Νόμου, καθ' όσον αφορά τας συνεπείας άτινας επάγεται η κατάργησις νομοθετημάτων.

[29/1977](#) [67/1983](#) [20\(Ι\)/1992](#)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΑΞΙΣ Α

1. Αι ακόλουθοι ουσίες και προϊόντα ήτοι:

Ακετορφίνη (Acetorphine)

Αλλυλοπροδίνη (Allylprodine)

Αλφακετυλμεθαδόλη (Alphacetylmethadol)

Αλφαμεπροδίνη (Alphameprodine)

Αλφαμεθαδόλη (Alphamethadol)

Αλφαπροδίνη (Alhaprodine)

Ανιλεριδίνη (Anileridine)

Βενζεθιδίνη (Benzethidine)

Βενζυλομορφίνη (3-Βενζυλομορφίνη) (Benzylmorphine) (3-Benzylmorphine)

Βητακετυλομεθαδόλη (Betacetylmethadol)

Βηταμεπροδίνη (Betameprodine)

Βηταμεθαδόλη (Betamethadol)

Βηταπροδίνη (Betaprodine)

Βεζιτραμίδα (Bezitramide)

Βουφοτενίνη (Bufotenine)

Κανναβινόλη, εκτός εάν περιέχεται εις κάνναβιν ή ρητίνη καννάβεως (Cannabinol, except where contained in cannabis or cannabis resin).

Παράγωγα Κανναβινόλης (Cannabinol derivatives).

Κλονιταζίνη (Clonitazene)

Φύλλα Κόκας (Coca leaf)

Κοκαΐνη (Cocaine) Δεζομορφίνη (Desomorphine)

Δεξτρομοραμίδα (Dextromoramide)

Διαμορφίνη (Diamorphine)

Διαπρομίδα (Diampromide)

Διαιθυλοθιαμβουτήνη (Diethylthiambutene)

Διφαινοξίνη (Difenoxin)

Διϋδροκωδεΐνίνη Ο-καρβοξυμεθυλοξίμη (Κωδοξίμη) (Dihydrocodeinone O-carboxymethylloxime).

Διϋδρομορφίνη (Dihydromorphine)

Διμενοξαδόλη (Dimenoxadol)

Διμεφεπτανόλη (Dimepheptanol)

Διμεθυλοθιαμβουτήνη (Dimethylthiambutene)

Εστήρ του βουτυρικού οξέως της Διοξαφετύλης (Dioxaphetyl butyrate)

Διφαινοξυλάτη (Diphenoxylate)

Διπιπανόνη (Dipipanone)

Δροτηβανόλη (3,4-διμεθόξυ-17-μεθυλομορφινάνη-6β, 14-διόλη) (Drotebanol) (3,4 -dimethoxy -17-methylmorphinan-6b, 14 diol).

Εκγονίνη (Ecgonine) και παν παράγωγον αυτής όπερ είναι μετατρέψιμον εις εκγονίνην ή κοκαΐνην.

Αιθυλομεθυλοθιαμβουτήνη (Ethylmethylthiambutene)

Ετονιταζήνη (Etonitazene)

Ετορφίνη (Etorphine)

Ετοξεριδίνη (Etosexidine)

Φεντανύλη (Fentanyl)

Φουρεθιδίνη (Furethidine)

Υδροκωδόνη (Hydrocodone)

Υδρομορφινόλη (Hydromorphinol)

Υδρομορφόνη (Hydromorphone)

Υδροξυπεθιδίνη (Hydroxypethidine)

Ισομεθαδόνη (Isomethadone)

Κετοβεμιδόνη (Ketobemidone)

Λαιβομεθορφάνη (Levomethorphan)

Λαιβομοραμίδη (Levomoramide)

Λαιβοφενακυλομορφάνη (Levophenacymorphan)

Λαιβορφανόλη (Levorphanol)

Λυσεργαμίδη (Lysergamide)

Λυσεργίδη και άλλα N-άλκυλο παράγωγα της λυσεργαμίδης (Lysergide and other N-alkyl derivatives of lysergamide).

Μεσκαλίνη (Mescaline)

Μεταζοκίνη (Metazocine)

Μεθαδόνη (Methadone)

Μεθαδύλη Οξική (Methadyl acetate)

Μεθυλοδεσορφίνη (Methyldesorphine)

Μεθυλοδιϋδρομορφίνη (6-Μεθυλοδιϋδρομορφίνη) (Methyldihydromorphine) (6-Methyldihydromorphine).
Μετοπόνη (Metopon)

Μορφεριδίνη (Morpheridine)

Μορφίνη (Morphine)

Μορφίνης μεθοβρομίδιον (Μορφίνης-N-οξειδίου) και έτερα παράγωγα μορφίνης μετά αζώτου πεντασθενούς (Morphine methobromide) (Morphine-N-oxide).

Μυρορφίνη (Myrorphine)

Νικομορφίνη (3,6-δινικοτινυλομορφίνη) (Nicomorphine) (3,6-dinicotinoylmorphine).

Νορακυμεθαδόλη (Noracymethadol)

Νορλαιβορφανόλη (Norlevorphanol)

Νορμεθαδόνη (Normethadone)

Νορμορφίνη (Normorphine)

Νορπιπανόνη (Norpipanone)

Όπιον (Opium) είτε ακατέργαστον, παρασκευασμένον ή φαρμακευτικόν

Οξυκοδώνη (Oxycodone)

Οξυμορφόνη (Oxymorphone)

Πεθιδίνη (Pethidine)

Φαιναδοξόνη (Phenadoxone)

Φαιναμπρομίδα (Phenampromide)

Φαιναζοκίνη (Phenazocine)

Φαινομορφάνη (Phenomorphane)

Φαινοπεριδίνη (Phenoperidine)

Πιμινοδίνη (Piminodine)

Πιριτραμίδα (Piritramide)

Στελέχη Μήκωνος της υπονόσου (Poppy-straw) και συμπύκνωμα στελεχών μήκωνος της υπονόσου (Concentrate of poppy straw).

Προεπταζίνη (Proheptazine)

Προπεριδίνη (1-μεθυλο-4-φαινυλοπιπεριδίνη-4-ισοπροπυλικός εσθήρ καρβοξυλικού οξέως) (Propidine) (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester).

Ψυλοκίνη (Psilocin)

Ρακεμεθορφάνη (Racemethorphan)

Ρακεμοραμίδα (Racemoramide)

Ρακεμορφάνη (Racemorphan)

Θηπακόνη (Thebacon)

Θηβαΐνη (Thebaine)

Τριμεπεριδίνη (Trimeperidine)

4-Κυάνο-2-διμεθυλαμίνo-4, 4-διφαινυλοβουτάνη (4-Cyano-2-dimethylamino-4, 4-diphenylbutane)

4-Κυανό-1-μέθυλο-4-φαινυλοπιπεριδίνη (4-cyano-1-methyl-4-phenyl-piperidine)

N,N-Διαιθυλοτρυπταμίνη (N,N,-diethyltryptamine)

N,N-Διμεθυλοτρυπταμίνη (N,N-dimethyltryptamine)

2,5-Διμεθοξυ-α, 4-διμεθυλοφαινεθυλαμίνη (2,5-Dimethoxy-a, 4-dimethylphenethylamine).

1-Μεθυλο-4-φαινυλοπιπεριδίνη-4-καρβοξυλικόν οξύ (1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid).

2-Μεθυλο-3-μορφολίνo-1, 1-διφαινυλοπροπανοκαρβοξυλικόν οξύ (2-Methyl-3-morpholino-1, 1-diphenylpropanecarboxylic acid).

4-Φαινυλοπιπεριδίνη-4-καρβοξυλικού οξέος αιθύλ εσθήρ (4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester).

2. Πάσα στερεοϊσομερής μορφή ουσίας τινός εκάστοτε καθοριζομένης εν παραγράφω 1 ανωτέρω και μη ούσης δεξτρομεθορφάνης (dextromethorphan) ή δεξτρορφάνης (dextrophan).

3. Πας εσθήρ ή αιθήρ ουσίας τινός εκάστοτε καθοριζομένης εν παραγράφω 1 ή 2 ανωτέρω και μη ούσης ουσίας καθοριζομένης εν τω Μέρει II του παρόντος Πίνακος.

4. Παν άλας ουσίας τινός εκάστοτε καθοριζομένης εν οιαδήποτε των παραγράφων 1 έως 3 ανωτέρω.

5. Παν σκεύασμα ή έτερον προϊόν περιέχον ουσίαν τινά ή προϊόν εκάστοτε καθοριζόμενον εν οιαδήποτε των παραγράφων 1 έως 4 ανωτέρω.

6. Παν σκεύασμα προοριζόμενον διά χορήγησιν διά εγχύσεως το οποίον περιλαμβάνει ουσίαν ή προϊόν εκάστοτε καθοριζόμενον εν οιαδήποτε των παραγράφων 1 έως 3 του Μέρους II του παρόντος Πίνακος.

ΜΕΡΟΣ II - ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΑΞΙΣ Β

1. Αι ακόλουθοι ουσίαι και προϊόντα, ήτοι:

Ακετυλοδιϋδροκωδεΐνη (Acetyldihydrocodeine)

Αμφεταμίνη (Amphetamine)

Κάνναβις και ρητίνη καννάβεως (Cannabis and cannabis resin)

Κωδεΐνη (Codeine)

Δεξαμφεταμίνη (Dexamphetamine)

Διϋδροκωδεΐνη (Dihydrocodeine)

Αιθυλομορφίνη (3-αιθυλομορφίνη (Ethylomorphine) (3-ethylomorphine)

Μεθυλοαμφεταμίνη (Methylamphetamine)

Μεθυλοφαινιδάτη (Methylphenidate)

Νικοκωδίνη (Nicocodine)

Νικοδικωδίνη (6-νικοτυνυλοδιϋδροκωδεΐνη) (Nicodicodine)(6-nicotinoyldihydrocodeine).

Νορκωδεΐνη (Norcodeine)

Φαινμετραζίνη (Phenmetrazine)

Φολκωδίνη (Pholcodine)

Προπιράμη (Propiram)

2. Πάσα στερεοϊσομερής μορφή ουσίας τινός εκάστοτε καθοριζομένης εν παραγράφω 1 του παρόντος Μέρους του παρόντος Πίνακος.

3. Παν άλας ουσίας τινός εκάστοτε καθοριζομένης εν παραγράφω 1 ή 2 του παρόντος Μέρους του παρόντος Πίνακος.

4. Παν παρασκεύασμα ή έτερον προϊόν περιέχον ουσίαν τινά ή προϊόν εκάστοτε καθοριζόμενον εν οιαδήποτε των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος Μέρους του παρόντος Πίνακος και μη ον σκεύασμα εμπίπτον εις τας διατάξεις της παραγράφου 6 του Μέρους I του παρόντος Πίνακος.

ΜΕΡΟΣ III - ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΑΞΙΣ Γ

1. Αι ακόλουθοι ουσίαι, ήτοι:

Βενζυφαιταμίνη (Benzphetamine)

Χλωρφαιντερμίνη (Chlorphentermine)

Μεφαιντερμίνη (Mephentermine)

Μεθακουαλόνη (Methaqualone)

Πημολίνη (Pemoline)

Φαινδιμετραζίνη (Phendimetrazine)

Πιπραδόλη (Pipradol)

2. Πάσα στερεοϊσομερής μορφή ουσίας τινός εκάστοτε καθοριζομένης εν παραγράφω 1 του παρόντος Μέρους του παρόντος Πίνακος.

3. Παν άλας ουσίας τινός εκάστοτε καθοριζομένης εν παραγράφω 1 ή 2 του παρόντος Μέρους του παρόντος Πίνακος.

4. Παν παρασκεύασμα ή έτερον προϊόν περιέχον ουσίαν τινά εκάστοτε καθοριζομένην εν οιαδήποτε των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος Μέρους του παρόντος Πίνακος.

ΜΕΡΟΣ IV - ΕΝΝΟΙΑ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΠΙΝΑΚΙ

Διά τους σκοπούς του παρόντος Πίνακος αι ακόλουθοι εκφράσεις κέκτηνται οίαν έννοιαν το παρόν αποδίδει
αυταίς αντιστοιχώς, ήτοι-

“παράγωγα κανναβινόλης” (cannabinol derivatives) σημαίνει τας ακολούθους ουσίας, εκτός όπου περιέχονται εις την κάνναβιν ή την ρητίνη καννάβεως, ήτοι τετραϋδρο-παράγωγα της κανναβινόλης και 3-αλκύλο ομόλογα της κανναβινόλης ή τα τετραϋδρο-παράγωγα αυτής·

“φύλλα κόκας” σημαίνει τα φύλλα παντός φυτού του γένους των ερυθροξυλοιδών εξ ων δύναται να εξαχθή κοκαΐνη αμέσως ή διά χημικού μετασχηματισμού·

“συμπύκνωμα στελέχους μήκωνος της υπνοφόρου” σημαίνει το υλικόν όπερ προκύπτει όταν το στέλεχος της μήκωνος της υπνοφόρου έχη υποβληθή εις κατεργασίαν διά συμπύκνωσιν των αλκαλοειδών αυτής·

“όπιον φαρμακευτικόν” σημαίνει ακατέργαστον όπιον, όπερ ήθελεν υποστή τας αναγκαίας κατεργασίας ίνα καταστή κατάλληλον δι’ ιατρικήν χρήσιν, συμφώνως προς τας απαιτήσεις της Βρεττανικής Φαρμακοποιίας, είτε εις κόνιν ή κοκκία, είτε υφ’ οιανδήποτε ετέραν μορφήν, είτε υπό μορφήν μίγματος μετ’ ουδετέρων ουσιών είτε όχι·

“μήκων ή υπνοφόρος” σημαίνει το φυτόν του είδους *Papaver somniferum*, L..

“όπιον ακατέργαστον” περιλαμβάνει όπιον εις κόνιν ή κοκκία, ουχί όμως το φαρμακευτικόν όπιον·

“στέλεχος μήκωνος της υπνοφόρου” σημαίνει παν μέρος πλην των σπόρων της μήκωνος της υπνοφόρου, μετά τον θερισμόν.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ

ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΜΕΡΟΣ I - ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ

Μέλη

1.-(1) Η Δικαστική Επιτροπή θα αποτελήται εκ πέντε προσώπων εξ ων:-

(α) το εν δέον να είναι Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, διοριζόμενος υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, ως Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής· και

(β) τα έτερα τέσσαρα θα είναι πρόσωπα διοριζόμενα υπό του Υπουργού μεταξύ των μελών του επιστημονικού επαγγέλματος του καθ’ ου η υπόθεσις υποδεικνυόμενα διά τους σκοπούς του παρόντος Πίνακος υφ’ οιοιδήποτε των σχετικών σωμάτων των αναφερομένων εν τη υποπαραγράφω (2).

(2) Τα ως είρηται σχετικά σώματα έχουν ως ακολούθως:-

(α) οσάκις ο καθ’ ου είναι ιατρός, το Συμβούλιον του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου·

(β) οσάκις ο καθ’ ου είναι οδοντίατρος, το Συμβούλιον του Παγκυπρίου Οδοντιατρικού Συλλόγου· και

(γ) οσάκις ο καθ’ ου είναι κτηνίατρος, το Κτηνιατρικόν Συμβούλιον το καθιδρυόμενον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου.

Διαδικασία

2. Ο Πρόεδρος και δύο έτερα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής αποτελούσιν απαρτίαν.

3. Η εκδίκασις της υποθέσεως υπό της Δικαστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθήται κεκλεισμένων των θυρών εάν ο καθ' ου ζητήση τούτο και η Δικαστική Επιτροπή εγκρίνη την τοιαύτην αίτησιν.
4. Η Δικαστική Επιτροπή εν τη ενασκήσει των εξουσιών αυτής κέκτηται, εφ' όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, πάσας τας υπό του δικαστηρίου εν τη ακροάσει συνοπτικής ποινικής υποθέσεως κεκτημένας εξουσίας και ασκεί τας εξουσίας αυτής ως δικαστήριον εν τη ασκήσει της συνοπτικής ποινικής αυτού διαδικασίας.
5. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη κανονισμούς ρυθμίζοντας την άσκησιν των αρμοδιοτήτων της Δικαστικής Επιτροπής, την εσωτερικήν αυτής λειτουργίαν, την ενώπιον αυτής διαδικασίαν και παν έτερον συναφές θέμα το οποίον δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι επιδεκτικόν ρυθμίσεως.
6. Η εγκυρότης της διαδικασίας της Δικαστικής Επιτροπής δεν επηρεάζεται λόγω οιοδήποτε ενυπάρχοντος ελαττώματος εν τω διορισμώ μέλους της Δικαστικής Επιτροπής ή λόγω του γεγονότος ότι έλαβε μέρος εις την διαδικασίαν πρόσωπον μη δικαιούμενον να πράξη τούτο.
- Δημοσιονομικαί Διατάξεις
7. Ο Υπουργός δύναται να καταβάλη εις παν μέλος της Δικαστικής Επιτροπής αμοιβήν, οδοιπορικά και ετέρας παροχάς εν σχέσει προς τας υπηρεσίας αυτού συμφώνως προς τοιαύτας κλίμακας και υπό τοιούτους όρους ως ο Υπουργός ήθελεν αποφασίσει τη εγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών.
8. Ο Υπουργός δύναται να καταβάλη εις παν πρόσωπον, όπερ προσέρχεται εις την Δικαστικήν Επιτροπήν ως μάρτυς, αποζημίωσιν δι' απώλειαν χρόνου, οδοιπορικά και έτερα χορηγήματα συμφώνως προς τοιαύτας κλίμακας και υπό τοιούτους όρους ως ο Υπουργός ήθελεν αποφασίσει τη εγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών.
9. Εάν η Δικαστική Επιτροπή συστήση εις τον Υπουργόν ότι άπαντα ή μέρος των εξόδων των κανονικώς καταβληθέντων υπό του καθ' ου διά τους σκοπούς της διαδικασίας ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής έδει να καταβληθώσιν υπό του δημοσίου, ο Υπουργός δύναται εάν θεωρήση τούτο πρέπον να καταβάλη προς τον καθ' ου τοιούτον ποσόν εν σχέσει προς τας τοιαύτας δαπάνας ως ο Υπουργός ήθελε θεωρήσει πρέπον.

ΜΕΡΟΣ II - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Μέλη

10. Συμβουλευτικόν σώμα θα απαρτίζεται εκ τριών προσώπων εκ των οποίων-

- (α) το εν δέον να είναι Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, διοριζόμενος υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, ως Πρόεδρος του Συμβουλευτικού σώματος·
- (β) έτερον θα είναι πρόσωπον διοριζόμενον υπό του Υπουργού όπερ δέον να είναι μέλος ανήκον εις την επαγγελματικήν τάξιν του καθ' ου και όπερ θέλει είναι λειτουργός του Υπουργείου Υγείας ή του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ως ήθελεν είναι η περίπτωσης·
- (γ) το έτερον μέλος θέλει είναι πρόσωπον διοριζόμενον υπό του Υπουργού μεταξύ των μελών της επαγγελματικής τάξεως του καθ' ου και υποδεικνυόμενον ως αναφέρεται εν τη παραγράφω 1(2) του παρόντος Πίνακος.

Διαδικασία

11. Ο καθ' ου έχει το δικαίωμα να εμφανισθή ενώπιον του Συμβουλευτικού σώματος και να τύχη ακροάσεως είτε προσωπικώς είτε διά δικηγόρου.
12. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους του παρόντος Πίνακος το Συμβουλευτικόν σώμα δύναται να ρυθμίζει την διαδικασίαν αυτού.

Εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους I

13. Αι παράγραφοι 3, 7, 8 και 9 του παρόντος Πίνακος θα εφαρμόζωνται εν σχέσει προς το Συμβουλευτικόν σώμα ως αύται εφαρμόζονται εν σχέσει προς την Δικαστικήν Επιτροπήν.

ΜΕΡΟΣ III - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Μέλη

14. Επαγγελματικόν σώμα θα απαρτίζεται υπό ενός προέδρου και ετέρων δύο προσώπων διοριζομένων υπό του Υπουργού μεταξύ των μελών της επαγγελματικής τάξεως του καθ' ου κατόπιν συνεννοήσεως μεθ' ενός ή περισσοτέρων εκ των σχετικών σωμάτων των αναφερθέντων εν παραγράφω 1(2) του παρόντος Πίνακος ως ο Υπουργός ήθελε θεωρήσει πρέπον.

Διαδικασία

15. Ο καθ' ου έχει το δικαίωμα να εμφανισθή ενώπιον του επαγγελματικού σώματος και να τύχη ακροάσεως παρ' αυτού είτε προσωπικώς είτε διά δικηγόρου.

16. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους του παρόντος Πίνακος το επαγγελματικόν σώμα δύναται να ρυθμίζει την διαδικασίαν αυτού.

Εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Ι

17. Αι παράγραφοι 3, 7 και 8 του παρόντος Πίνακος θα εφαρμόζονται εν σχέσει προς επαγγελματικόν τι σώμα ως εφαρμόζονται εν σχέσει προς την Δικαστικήν Επιτροπήν.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(ΑΡΘΡΟ 30)

ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Ποινές

Αδικήματα παράβαση	κατά Προκειμένου για φάρμακο τάξης			Γενικά
των άρθρων	A	B	Γ	
4(1)	διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή 8 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές	-
5(2)	διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή 8 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές	-
5A(1)	διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή 8 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές	-
6(2)	12 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές	8 χρόνια ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή 4 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές	-
6(3)	διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή 8 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές	-
7(2)	-	-	διά βίου ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές	ή διά βίου ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές
9	διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή 8 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές	-
10	-	-	-	διά βίου ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές
12	-	-	-	4 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές
13(6)	διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή 8 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές	-
14(3)	διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή 8 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές	-
18(3)	-	-	-	100 Λ.Κ.
18(4)	-	-	-	4 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές
19(1)	διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή 8 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές	-
20(1)	διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή διά βίου ή πρόστιμο και οι δύο ποινές	ή 8 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές	-
21	-	-	-	12 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές
22	-	-	-	12 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές
24(1)	-	-	-	4 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές
24(2)	-	-	-	4 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές

24(3)	-	-	-	4 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές
24(4)	-	-	-	4 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές
26	-	-	-	διά βίου ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές
29(4)	-	-	-	4 χρόνια ή πρόστιμο ή και οι δύο ποινές

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

[Διαγράφηκε]

Σημείωση 4 του Ν.146(Ι)/2005

Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Κανονισμούς να καταργεί οποιουσδήποτε Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν εκδοθεί δυνάμει του καταργηθέντος άρθρου 5Α του βασικού νόμου.

[Cylaw.org](https://www.cylaw.org): Από το ΚΙΝΟΠ/CyLii και τη [ConvertPLC](#) για τον [Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο](#)